ARTIGO ANALÍTICO · ELEIÇÕES 26 · 2ª EDIÇÃO · v8.9

Três hipóteses para a nulidade do 2º turno

A regra de horário mudada durante a votação, o uso da máquina pública no ano da eleição e a integridade da cadeia institucional do pleito: o que cada hipótese sustenta, por qual via e com que grau de prova.

Giuliano Tomazelli — Graduado em Ciências Econômicas pela Unochapecó, com especialização em Políticas Públicas. Pesquisador independente e analista de mercado. Chapecó, 31 de outubro de 2026.

Versão 8.9 — 31 de outubro de 2026. Fontes consultadas entre 25 e 31 de outubro de 2026. Esta edição retoma, em síntese, a hipótese constitucional da 1ª edição ("Duas eleições no mesmo domingo", v12, de 29 de outubro de 2026) e desenvolve duas hipóteses novas. Pontos marcados [A CONFERIR] aguardam conferência em fonte primária; [A CONFERIR LITERAL], a redação oficial do dispositivo; [A PESQUISAR], levantamento ainda não feito. Documentos primários conferidos: nos textos compilados do Planalto, o Código Eleitoral (arts. 144, 153, 219 a 224 e 237), a Lei 9.504/1997 (arts. 41-A, 66, 68, 73 e 105), o Código de Processo Civil (arts. 144 a 146, 966, 988 a 992) e a Constituição (arts. 14, 37, 60, 93, 102 e 127); a nota do TSE de 25/10/2026, 18h44; a nota do TRE-PE de 26/10/2026; a íntegra da liminar da Rcl 101.673; o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral na PetCiv 0603389-27; o Regimento Interno do STF (edição atualizada até a Emenda Regimental 58/2022; a redação vigente em 25/10/2026 dos arts. 21, 278, 279, 285 e 317 não foi conferida, e por isso os argumentos que deles dependem são provisórios); e a notícia do TSE de 27/10/2026 sobre os votos depois das 17h, no original. Os horários, números e conteúdos das petições ao TSE e ao STF, a existência e o conteúdo do despacho de esclarecimento e o Ofício-Circular 354/2026 vêm de nota do Instituto IDDP que examinou as peças; a conferência nas próprias peças está pendente. Todas as transcrições de lei e da Constituição foram conferidas nesses textos. As do Código Eleitoral seguem a grafia atual onde o compilado conserva a antiga ("fôr", "argüida"). Pendências desta versão: o andamento da Rcl 101.673 (o portal só fornece a capa) e o texto e o horário do despacho de esclarecimento; a reconciliação entre as contagens do G1 e do TSE; o nome do corregedor-geral eleitoral em 25/10, em que as fontes divergem; o percentual de eleitores sem identificação biométrica; os brancos e nulos do 1º turno; o número da lei complementar do Prospera MEI e o número total de MEIs; as petições integrais das demais AIJEs e da representação do Ministério Público junto ao TCU; o nexo de cada medida com a candidatura e a ficha de cada uma das três medidas centrais; a presença de fiscais nas seções prorrogadas (atas); a data da diplomação; a petição 134182/2026 e o doc. 8 da Rcl 101.673, para a fundamentação por remissão; o relatório original da IFI; o prazo e a legitimidade para o agravo interno na reclamação. Conferidos também, a partir da v8.3: a petição inicial integral da AIJE 0603194-42.2026; a nota do TRE-SP de 27/10/2026; o inteiro teor do AgR-PetCiv 0601034-78.2025; e, nos compilados, o CPC, arts. 996, 1.021 e 1.070, o Regimento Interno do STF, art. 317, e a Constituição, art. 81.

Resumo

O 2º turno de 25 de outubro de 2026 levanta três hipóteses de nulidade, distintas e que costumam ser misturadas. A primeira é sobre a regra: o horário de votação mudou durante a votação, por decisão individual, e a ordem nacional teve respostas operacionais distintas nos estados documentados, cuja uniformidade e conformidade com o comando ainda

precisam ser verificadas. A segunda é sobre o campo da disputa: ao longo do ano eleitoral, o governo anunciou medidas de alto valor, várias delas na campanha, com o benefício entregue antes da urna e parte da conta depois dela. A terceira é sobre a cadeia institucional do pleito: as instituições que mudaram a regra, transmitiram a ordem, executaram, contaram, totalizaram, divulgaram e julgaram a campanha agiram com isonomia, imparcialidade e publicidade, de forma documentada e conferível? Entre outros pontos, as fontes que divulgaram resultados não coincidem entre si, e não localizei reconciliação pública entre elas. Cada hipótese é tratada pela régua e pela via que lhe cabem: a primeira pela Constituição; a segunda pela Lei 9.504/1997 e pela LC 64/1990, com a cassação seguida de novas eleições; a terceira pelos princípios da administração pública, pelo dever de fundamentar e publicar as decisões, pelo direito de fiscalizar a totalização e pelas nulidades do Código Eleitoral. As três não têm o mesmo grau de prova, e o texto diz qual é o de cada uma.

Palavras-chave: eleição presidencial de 2026; prorrogação da votação; igualdade do voto; condutas vedadas; abuso de poder político; imparcialidade judicial; transparência da totalização.

Escopo

Não alego fraude na urna eletrônica. Não afirmo que algum voto tenha sido alterado. Não afirmo que as medidas do governo sejam ilegais: afirmo que o conjunto delas reúne os elementos que a lei manda examinar, o valor, o momento e o alcance, e que esse exame, pedido na AIJE do Partido Novo, ainda não foi feito no mérito. A tese é mais restrita do que a acusação que um leitor apressado lhe atribuiria: são três hipóteses de nulidade do 2º turno, cada uma com a sua via legal e o seu grau de prova. A P1 e a P2 não dependem uma da outra para ser verdadeiras ou falsas; a P3 é instrumental e serve de prova às demais.

Também não reivindico originalidade onde ela não existe. A hipótese da máquina pública já está em ação no TSE, proposta pelo Partido Novo, e foi objeto de representação do Ministério Público junto ao TCU. Os valores agregados são de terceiros: da Instituição Fiscal Independente do Senado e de levantamentos da imprensa. O que esta peça acrescenta é o quadro reunido, data a data, com os valores absolutos lado a lado e as divergências entre eles declaradas.

Uma palavra sobre o lado. A minha conclusão coincide com o pedido de uma das partes, e digo isso abertamente. Por isso cada hipótese traz o seu teste de simetria e a condição que a derrubaria (seção VII).

Nota de método

Um texto que cobra transparência dos números fica obrigado a expor os seus.

Fontes, em três níveis. Primeiro nível: atos e dados oficiais (TSE, TRE-PE, TCU, nota técnica da Consultoria de Orçamento do Senado, textos legais). Segundo nível: comunicados de órgãos do governo (Secom, Ministério da Fazenda, MDS). Terceiro nível: imprensa e material de parte interessada, que sustenta afirmações sobre o que foi anunciado, dito ou pedido, e sobre o andamento do debate. Quando um valor vem do terceiro nível, o quadro informa.

Quatro filtros em cada dado. Acesso real ao texto (trecho antes de barreira de assinatura não sustenta afirmação); ponto contra série; eco contra corroboração independente

(muitos veículos repetindo a mesma cifra não a corroboram); interesse da fonte. A regra que governa as fontes é a de que toda fonte tem lado: o trabalho é verificar se o fato que ela relata é verdadeiro e se a narrativa se sustenta diante da lei.

Avaliação adversarial. O texto passou e passará por revisão de instâncias independentes. Nenhum achado externo foi incorporado sem conferência contra a fonte; onde a conferência própria ficou pendente, a nota de versão o declara.

Constatação e interpretação. Onde infiro, digo que infiro. Onde não localizei documento, digo que não localizei, e não que ele não existe. O que traz a marca [A CONFERIR] é provisório; o que não a traz foi conferido.

Cifras concorrentes. Quando duas fontes dão valores diferentes para a mesma medida, as duas entram no texto, com o que cada uma mede. A divergência é ela mesma um dado da hipótese 3.

Correções materiais do percurso. Um levantamento preliminar, feito com apoio de pesquisa assistida, datava de 22 de outubro a desoneração da gasolina; a conferência mostrou que ela foi anunciada em 9 de outubro, 16 dias antes do 2º turno, e é essa a data adotada. O mesmo levantamento citava uma contagem independente dos votos depois das 17h atribuída a um site que não localizei; a cifra foi descartada e substituída pela contagem publicada pelo G1, de fonte identificável. Duas hipóteses mudaram de nome na v1, por decisão do autor. A hipótese 2, chamada de início de "estelionato eleitoral", termo que não é tipo legal, passou a ser nomeada pelo enquadramento da lei: uso da máquina pública. A hipótese 3, formulada de início como "a matemática não fecha", passou a "a confiança na contagem" na v1 e a "a integridade da cadeia institucional do pleito" na v3: a questão não é a quantidade de votos, é a conduta e os registros de todas as instituições que agiram sobre a eleição, e a auditoria de todas as fontes que divulgaram resultados. A conferência mostrou, além disso, que o total agregado fecha; o que não se reconcilia são as partes da conta, de fonte para fonte.

Cronologia de referência. A hipótese 2 coincide em parte com o objeto de uma ação já proposta, a AIJE do Partido Novo. Para que o leitor separe o que é deste texto do que é da petição, registro as datas de cada etapa. A petição é anterior a esta edição, e o texto não o esconde: desde a primeira versão, a ação entrou como fato noticiado, com o número de medidas e os pedidos divulgados pela imprensa em 20/10, e a petição integral constou como pendência. O que a cronologia mostra é outra coisa: a arquitetura do texto foi definida antes da leitura da petição, e esta foi conferida depois, como fonte.

Data	Etapa
04/10/2026	Aberta, no dia do 1º turno, a frente de pesquisa da série Eleições 26 sobre decisões da Justiça Eleitoral nas vésperas do pleito.
19 e 20/10/2026	Petição da AIJE do Partido Novo, datada de 19/10 e protocolada no TSE em 20/10, às 9h29. A imprensa noticia a ação no mesmo dia.
25/10/2026	O 2º turno, com a prorrogação decidida na Rcl 101.673. Os fatos das hipóteses 1 e 3 são posteriores à petição e não constam dela.
29/10/2026	1ª edição, "Duas eleições no mesmo domingo", versão 12: a hipótese constitucional.
30/10/2026	Definidas pelo autor as duas hipóteses novas (o uso da máquina pública e a confiança na contagem, depois cadeia institucional) e a hierarquia entre as três (versões 0 a 4 desta edição). O quadro das 17 medidas e a escolha das três medidas centrais são desta edição, com fontes próprias.
31/10/2026, até a	Revisão jurídica externa e classificação das medidas por natureza

Data	Etapa
versão 8	jurídica, ainda sem acesso à petição.
31/10/2026, manhã	Localizada a cópia da petição publicada pela imprensa e lido o seu início (versão 8.1).
31/10/2026, 11h	Petição integral, de 58 páginas, obtida pelo autor, conferida e incorporada como fonte (versão 8.3).

A distância entre as duas peças aparece também no conteúdo. A petição sustenta uma única tese, o abuso de poder político pelo conjunto de 35 medidas editadas até 16/10. Este texto sustenta três hipóteses, das quais duas tratam de fatos do dia 25/10. Na que coincide, a seleção não é a mesma: das três medidas centrais deste texto, a petição deixa uma, o perdão aos MEIs, fora da causa de pedir. Onde o texto usa números da petição, eles vêm atribuídos a ela.

As três hipóteses de nulidade, antes da evidência

As três são hipóteses de nulidade do 2º turno, mas não têm a mesma posição. Uma é a tese principal, outra é autônoma e a terceira é instrumental. O critério que as separa é quem age e o que a pergunta examina.

P1 — Tese principal: a regra. O 2º turno foi realizado sob dois regimes de horário, criados por decisão individual durante a votação, com respostas operacionais distintas nos estados documentados, cuja uniformidade e conformidade com o comando ainda precisam ser verificadas. A hipótese é que isso rompe a exigência constitucional de voto "com valor igual para todos" para o pleito inteiro, e não só para as seções atingidas. Examina o conteúdo da regra sob a qual se votou. Via: construção constitucional, sem caminho processual pronto.

P2 — Tese autônoma: o uso da máquina pública. Ao longo de 2026, e com concentração no período de campanha, há um conjunto de atos e anúncios do governo, dirigidos a grupos amplos de eleitores, com o benefício antes da urna e parte do custo e da informação depois dela, cujo uso eleitoral e cujo enquadramento jurídico precisam ser examinados. Examina os atos do governo e do candidato que disputa. Via: conduta vedada (Lei 9.504/1997, art. 73) e abuso de poder (LC 64/1990, art. 22), com cassação e novas eleições (Código Eleitoral, art. 224, § 3º). Sustenta-se sozinha, caia ou não a P1.

P3 — Tese instrumental: a integridade da cadeia institucional do pleito. As instituições que mudaram a regra, transmitiram a ordem, executaram, contaram, totalizaram, divulgaram e julgaram a campanha precisam ter agido com isonomia, imparcialidade, fundamentação e publicidade, e os seus atos, dados e documentos precisam poder ser conferidos. Examina a conduta e os registros dessas instituições. Via: auditoria e exame documental; produz prova para a P1 e só se converte em nulidade própria se demonstrar vício que a lei reconheça.

	P1 — A regra	P2 — A máquina pública	P3 — A cadeia institucional
Quem age	A decisão que mudou o horário	Poder Executivo e candidato-governante	STF, TSE, 27 TREs, zonas e mesas, totalização, órgãos de controle
Pergunta	Houve uma regra única para todos os eleitores?	Os candidatos disputaram em igualdade de	As instituições agiram com isonomia, imparcialidade e

	P1 — A regra	P2 — A máquina pública	P3 — A cadeia institucional
		oportunidades?	publicidade, de forma conferível?
Régua legal	Constituição, art. 14	Constituição, art. 14, § 9º; Lei 9.504, art. 73; LC 64, art. 22	Constituição, arts. 37 e 93, IX; CPC, arts. 144 e 145; Lei 9.504, arts. 66 e 68; Código Eleitoral, arts. 221 e 222
Consequência	Nulidade do pleito	Cassação e novas eleições	Prova para a P1; nulidade só se a auditoria demonstrar vício legal

Duas fronteiras impedem que as três se confundam. Entre P2 e P3: o ato do governo é P2; a resposta das instituições a esse ato é P3. Entre P1 e P3: a decisão das 16h57 aparece nas duas, com perguntas diferentes; na P1, o que ela fez com a regra; na P3, como foi tomada, comunicada, executada e documentada. A hierarquia tem uma razão: a P3 é a mais fácil de atacar, e, sendo instrumental, a sua queda não leva consigo a P1 nem a P2.

I. O que existe, e quem já decidiu

O resultado oficial do 2º turno: Luiz Inácio Lula da Silva, 64.256.232 votos; Flávio Bolsonaro, 59.826.041. Diferença de 4.430.191 votos. No 1º turno, em 4 de outubro, Flávio teve 47,03% e Lula 45,16% (percentuais da petição da AIJE 0603194-42, que cita o TSE [A CONFERIR no TSE]). A abstenção caiu de 21,08% no 1º turno para 19,22% no 2º, a menor em disputa presidencial desde 2006.

Quem decidiu o quê, até 31 de outubro de 2026:

Instância	O que decidiu ou fez
STF, Rcl 101.673	Liminar do relator, em 25/10 (16h57 ou 17h03, conforme a fonte; o documento não traz horário), prorrogando a votação até as 19h "em todas as seções de todo o Brasil"; alcance restringido depois às seções ainda abertas (comunicação e esclarecimento: ver seção IV). Referendo do colegiado não localizado [A CONFERIR].
TSE	Ordem aos TREs às 17h49; publicou em 27/10 a contagem de 34.393 votos depois das 17h. Extinguiu, sem exame do mérito, ação de um deputado contra o reajuste do Bolsa Família, por ilegitimidade ativa.
TSE, pendente	AIJE 0603194-42.2026, do Partido Novo, contra a chapa Lula–Alckmin, por abuso de poder político, com 35 atos normativos listados (petição datada de 19/10 e protocolada em 20/10, relator o corregedor-geral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva); representação de candidato contra o reajuste do Bolsa Família. Sem decisão de mérito localizada.
TSE, Corregedoria	AIJE 0602694-73 (Flávio contra Lula e Janones, desinformação): admitida em 10/10. AIJE 0603241-16 (Flávio contra Lula, Alckmin e Sidônio Palmeira, uso do gov.br): suspensão das mensagens negada em 22/10, investigação mantida. Pedido da campanha de Lula contra Flávio (financiamento): recebido. Sem decisão de mérito.
Campanha de Flávio Bolsonaro	Anunciou em 25/10 que pediria a anulação do 2º turno; desistiu em 26/10 e passou a concentrar a ofensiva na cassação da chapa vencedora por abuso de poder.

Instância	O que decidiu ou fez
TCU	Representação do Ministério Público junto ao TCU (17–18/09) pedindo cautelar contra o decreto do reajuste do Bolsa Família; decisão não localizada. Em 28/10, aprovou a alíquota de referência da CBS (11,3%).
OEA	Relatório preliminar de 27/10: sem dúvidas sobre a integridade dos dados; decisão de prorrogação "inédita", que "provocou confusão entre funcionários eleitorais, partidos e eleitores".

Nenhum tribunal declarou ilegal, até esta data, qualquer das medidas examinadas na hipótese 2. Nenhum tribunal se pronunciou sobre a divergência de contagem examinada na hipótese 3. A desistência da campanha de Flávio não altera nenhuma das três hipóteses: a retirada de uma pretensão não torna uma decisão judicial correta nem incorreta.

II. Tese principal — A regra mudada durante a votação

Síntese da 1ª edição. A argumentação completa, com a cronologia em minutos, o quadro dos 15 estados documentados e a discussão das vias processuais, está em "Duas eleições no mesmo domingo", v12.

O que já está decidido

A regra existia e era conhecida antes do jogo. O Código Eleitoral, art. 144: "O recebimento dos votos começará às 8 (oito) e terminará, salvo o disposto no art. 153, às 17 (dezessete) horas." E o art. 153: "Às 17 (dezessete) horas, o presidente fará entregar as senhas a todos os eleitores presentes e, em seguida, os convidará, em voz alta, a entregar à mesa seus títulos, para que sejam admitidos a votar." O art. 153 não autoriza prorrogação: garante o voto de quem já está presente às 17h. A prorrogação até as 19h foi, por isso, um ato próprio, e não a aplicação do art. 153. A Lei 9.504/1997, art. 105, limita até 5 de março do ano eleitoral, e com oitiva prévia dos partidos, até as instruções do próprio TSE. O dispositivo dirige-se ao TSE e às suas resoluções, não a uma decisão judicial de urgência; entra aqui como argumento de princípio, sobre a estabilidade da regra eleitoral, e não como proibição direta. A obrigação de transporte gratuito no dia da eleição já estava fixada pelo STF na ADPF 1013, com remédio previsto: em Salvador, o TRE-BA mandou liberar a frota.

O que aconteceu

As duas campanhas pediram prorrogação ao TSE. A de Lula, às 13h22, para três municípios da Bahia (PetCiv 0603389-27), às 15h10, para locais de São Paulo, Alagoas, Pernambuco e Roraima (PetCiv 0603392-79), e às 15h42, com pedido de extensão a outros cinco estados. A de Flávio, às 15h26 e às 15h42, para ao menos 22 municípios de SP, PR, SC, MG e RS, por chuvas e falta de energia (PetCiv 0603393-64 e 0603394-49), com distribuição de senhas e pedidos alternativos de prorrogação local. O presidente do TSE não decidiu nenhum desses pedidos: no da Bahia, antes das 16h24, despachou pedindo informações em meia hora ao TRE-BA, à Procuradoria-Geral Eleitoral e ao núcleo de apoio; nos de Flávio, não localizei despacho. Às 16h22, a coligação de Lula pediu ao STF, na reclamação, a prorrogação "em todo o país". A decisão saiu às 16h57, 24 minutos depois de os fatos chegarem ao Tribunal, com alcance nacional, sem procedimento e sem prever a fiscalização dos partidos. O horário merece uma nota. O documento não o traz. A maior parte das fontes situa a decisão às 16h57; a imprensa também registra 17h03; e o TRE-PE, em nota oficial, afirma que ela "foi expedida após o cumprimento do horário

inicial previsto para o fim da votação (17h)". Expedir é enviar, não assinar: a versão do TRE-PE é compatível com uma decisão às 16h57 registrada nos sistemas às 17h01. O que todas as versões confirmam é que a ordem chegou a quem a executaria depois das 17h. Segundo o SBT News, o alcance foi restringido às seções ainda abertas depois de telefonemas entre três ministros, e, segundo nota do IDDP que examinou os autos, um despacho de esclarecimento limitou a prorrogação às urnas ainda abertas [horário A CONFERIR]. Em parecer assinado às 17h01 na PetCiv 0603389-27, processo do TSE distinto da reclamação no STF, a Procuradoria-Geral Eleitoral sustentou a manutenção do horário legal. O parecer respondia ao pedido de informações do presidente do TSE, com prazo de meia hora; foi assinado no mesmo minuto em que a decisão do STF entrou nos sistemas, e o documento não permite dizer se a sua posição era conhecida antes da liminar: "A despeito da gravidade das notícias veiculadas, o horário de votação fixado por lei deve se manter inalterado, sem prejuízo de os fatos narrados serem devidamente apurados com a responsabilização dos envolvidos nas esferas apropriadas". O parecer registra que a presidência do TRE-BA já havia determinado providências de transporte, "inclusive com a ordem de prisão em flagrante do Secretário Municipal de Mobilidade de Salvador", e reitera "a necessidade de se assegurar o direito ao voto aos eleitores presentes até as 17h no local de votação". Havia remédio em curso em outros estados: o TRE-PI, às 15h10, impôs multa de R$ 1 milhão por hora em Teresina, e a 1ª Zona Eleitoral de São Paulo determinou 100% da frota. A ordem chegou aos TREs às 17h49, pelo Ofício-Circular GAB-PRES 354/2026, "em estrito cumprimento à determinação judicial". No Distrito Federal, o TRE declarou que não seria possível estender o horário; em Pernambuco, 700 urnas só iniciaram o encerramento depois das 19h; no Rio de Janeiro, eleitores que chegaram a seções fechadas receberam declaração de comparecimento sem voto.

Três fatos da decisão precisam ser separados, porque têm fontes diferentes. O primeiro é a liminar registrada nos autos, com alcance nacional. O segundo são as comunicações que restringiram esse alcance às seções ainda abertas: segundo o SBT News, telefonemas entre o relator, o presidente do TSE e o presidente do STF. O terceiro é o despacho de esclarecimento nos autos, que, segundo nota do IDDP, mandou contar normalmente os votos das urnas já encerradas e limitou a prorrogação às urnas ainda abertas [texto e horário A CONFERIR]. O texto não trata as comunicações telefônicas como ato processual; trata-as como fato noticiado, cuja documentação é uma das perguntas da P3.

O argumento

O controle colegiado não tinha como chegar a tempo. O Regimento Interno do STF manda submeter a medida urgente "imediatamente" a referendo (art. 21, V), mas diz que ela "produzirá efeitos imediatos e será automaticamente inserida na pauta da sessão virtual subsequente" (§ 5º), e que mesmo "em caso de excepcional urgência" a sessão virtual extraordinária tem "prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas" (§ 7º). Numa medida que se esgotava em duas horas, o referendo era, pela própria letra do Regimento, posterior ao fim da votação. Isso não torna a decisão inválida: o Regimento admite expressamente a eficácia imediata da medida urgente. O argumento é outro: numa medida desse tipo, o controle colegiado só pode confirmar ou desfazer o que já se consumou. A pergunta que resta é documental: se a decisão foi efetivamente submetida a referendo, quando, e com que resultado.

A Constituição, art. 14, exige voto "com valor igual para todos". A eleição presidencial é um único ato nacional. Falhas acontecem em todas as eleições e nenhuma foi anulada por elas: a falha é um acidente dentro da regra, e a regra continua a mesma para todos. Em 25

de outubro não houve acidente dentro da regra; houve a mudança da própria regra, durante a votação. O vício pertence à regra, e por isso não se divide por seção. Os votos que não existiram, como o do eleitor que, sem fila, chegasse às 17h15 a uma seção já encerrada (figura ilustrativa da 1ª edição, construída a partir do quadro de encerramentos, e não caso individual documentado), não são o fundamento da nulidade: são a prova de que a mudança teve efeito real sobre o direito de votar.

Pela lei eleitoral, a quantidade não encerra a questão. No abuso de poder, "não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam" (LC 64/1990, art. 22, XVI). E a votação "realizada em dia, hora, ou local diferentes do designado" é nula, sem que seja lícito suprir a nulidade, "ainda que haja consenso das partes" (Código Eleitoral, art. 220, III e parágrafo único).

O que fica em aberto

A nulidade do pleito inteiro não está escrita: o art. 224 do Código Eleitoral prevê nova eleição quando a nulidade passa da metade dos votos, e isso não ocorreu. A tese se apoia na Constituição, não no art. 224. É construção constitucional, sem via processual pronta: a via identificável é o agravo interno contra a decisão do relator na Rcl 101.673 (CPC, art. 1.021), que o terceiro prejudicado pode interpor (art. 996), demonstrando que a decisão atinge direito de que se afirme titular (parágrafo único). O prazo é de 15 dias pelo CPC, art. 1.070 ("qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal"), embora o Regimento Interno do STF, art. 317, ainda fale em cinco dias; a contagem, a partir da intimação, e a legitimidade de cada campanha estão por verificar [A CONFERIR]. É um prazo curto, que se conta em dias desde a decisão, e não até a diplomação: por isso a P1 só pode apoiar-se em documentos já existentes (ver "O que precisa ser respondido"). Perante o TSE, não identifiquei o instrumento: o art. 223 do Código Eleitoral não cria ação nem recurso, regula o momento em que a nulidade pode ser arguida, e por isso não é via, é condição de tempo de qualquer via. Não é, tampouco, autorização genérica para reabrir a eleição a qualquer tempo. O seu § 3º é expresso: "A nulidade de qualquer ato, baseada em motivo de ordem constitucional, não poderá ser conhecida em recurso interposto fora do prazo. Perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se apresentar poderá ser arguida." A matéria constitucional escapa à preclusão do momento do ato, mas não aos prazos de recurso. O art. 220, III, entra como reforço infraconstitucional, nos dois passos descritos na 1ª edição, e não como fundamento que resolva sozinho a nulidade nacional. A objeção previsível é que, depois da decisão, as 19h passaram a ser a hora judicialmente designada. A resposta não é que houve votos depois das 17h; é que a ordem que designou a nova hora excedeu limites que ela própria não podia afastar. Se a ordem for válida, o inciso III não incide.

Falta ainda, e o texto o declara, a ponte entre o vício e a consequência, e ela tem um obstáculo escrito: "Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo" (Código Eleitoral, art. 219). A defesa dirá que uma alteração irregular do horário, mesmo reconhecida, só prejudicou as seções e os votos atingidos, e que a solução proporcional é invalidar o que foi colhido sob ela, e não o pleito. A construção desta tese é que o prejuízo não é a soma de votos, mas a quebra da igualdade do voto numa eleição que é um único ato nacional: o vício não está nesses votos, e sim na regra, que é uma só; por isso a solução territorial não o cura, porque deixaria de pé uma eleição em que eleitores votaram sob regras diferentes. É uma construção constitucional possível, não uma consequência jurídica já demonstrada, e é o ponto em que a P1 será mais contestada:

se o tribunal entender que o prejuízo é localizável, a consequência é territorial, e a nulidade nacional não se sustenta.

Três coisas se distinguem na prova da execução, e uma não demonstra a outra: o alcance formal da ordem, que é o que o STF determinou; o alcance efetivo, que é quais seções continuaram recebendo votos; e a uniformidade operacional, que é como cada TRE e cada seção cumpriu a determinação. O TRE-PE, por exemplo, afirma cumprimento integral nas seções abertas, o que pesa contra a desigualdade de execução naquele estado, sem tocar no alcance formal da ordem.

III. Tese autônoma — O uso da máquina pública no ano da eleição

O que a hipótese afirma

A hipótese é esta: obter vantagem na disputa usando recursos e atos do Estado, entregando o benefício antes da urna e deixando depois dela parte do custo e parte da informação sobre esse custo. A lei conhece o fato e tem dois instrumentos para ele.

O que a lei diz

A Constituição, art. 14, § 9º, dá a esta hipótese a sua âncora mais alta. Ao mandar a lei complementar fixar inelegibilidades, o dispositivo diz o que elas protegem: "a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta". É a proteção da eleição contra o uso do cargo na administração, que é o objeto da P2, e não da P3.

A Lei 9.504/1997, art. 73, caput, proíbe aos agentes públicos as condutas "tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais". O § 10 trata exatamente da distribuição de benefícios:

> *"No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa."*

A regra é a proibição, e a exceção tem duas condições cumulativas: o programa precisa estar autorizado em lei e já em execução orçamentária no ano anterior. A exceção protege o programa que já existia. Ela não diz, por si, se um reajuste, uma ampliação ou uma modalidade nova, criados no ano da eleição, cabem nela. Essa é a pergunta jurídica central da hipótese, e ela não foi respondida.

A LC 64/1990, art. 22, permite a partido, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral pedir investigação judicial para apurar "uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade (...) em benefício de candidato ou de partido político". Julgada procedente, a representação leva à cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado e à inelegibilidade por oito anos (inciso XIV). E o critério de medida é o mesmo da hipótese 1:

> *"para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam." (art. 22, XVI)*

Conduta vedada e abuso de poder não são a mesma coisa

Os dois instrumentos têm requisitos próprios, e o texto não os trata como equivalentes. A conduta vedada do art. 73 é de tipicidade estrita: ou o ato se encaixa no dispositivo, ou não há conduta vedada. A jurisprudência do TSE registra que a conduta do § 10 tem natureza objetiva, sem exigir prova de finalidade eleitoral quando o fato típico está configurado [precedente A CONFERIR no acórdão]. O § 5º do mesmo artigo: "Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no § 10, sem prejuízo do disposto no § 4º, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma." O abuso de poder do art. 22 da LC 64/1990 é mais amplo e exige outra prova: o uso indevido do poder, o benefício a candidato ou partido e a gravidade das circunstâncias. Uma medida pode merecer exame pelo art. 73 sem que esteja demonstrado o abuso do art. 22, e o abuso pode existir num conjunto de atos que, um a um, não seriam condutas vedadas.

Por que não uso "compra de votos". A Lei 9.504/1997, art. 41-A, trata da vantagem oferecida "ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto": é uma relação individual, que exige prova do especial fim de agir de obter o voto daquele eleitor, embora dispense o pedido explícito: "Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir" (§ 1º). A hipótese aqui é outra, e mais ampla: atos de governo dirigidos a milhões de pessoas. O enquadramento adequado é o do art. 73 e o do art. 22. Usar o art. 41-A enfraqueceria a hipótese, porque exigiria uma prova que ela não precisa fazer.

As medidas, data a data, em valores absolutos

O quadro reúne as medidas localizadas, em ordem de data, com o valor que cada fonte atribui e o que esse valor mede. Valores de crédito não são gasto: são dinheiro emprestado, que volta. Valores de renúncia são receita que o Estado deixa de arrecadar. Onde há cifras concorrentes, as duas aparecem. Datas de referência: campanha a partir de 16/08; 1º turno em 04/10; 2º turno em 25/10.

Data	Medida	Valor absoluto e o que mede	Beneficiários	Fonte (nível)
Lei de 2025; efeito em 2026	Isenção do IR para renda até R$ 5 mil (Lei 15.270/2025)	Renúncia de R$ 25,4 bi no 1º ano (relator, 2025) ou R$ 25,8 bi em 2026 (estimativa citada); compensada por tributação de rendas acima de R$ 600 mil/ano	15,5 milhões (2025) ou cerca de 30 milhões (2026), conforme a fonte	Diário de Pernambuco; Correio (3)
Desde o fim de 2025	Gás do Povo	Impacto de R$ 5 bi em 2026; R$ 5,1 bi no orçamento de 2026	Meta de 17 milhões de famílias	Diário de Pernambuco (3)
01/01/2026	Luz do Povo (novo desconto social na conta de luz)	R$ 3,6 bi por ano; o setor elétrico afirma que o custo será repassado aos demais consumidores	4,1 milhões de famílias; meta de mais de 7 milhões	Poder360 (3)
12/05	Brasil Contra o Crime Organizado	R$ 11 bi, dos quais R$ 10 bi em linha de crédito (BNDES)	Estados	Bem Paraná; Times Brasil (3)
Maio (MP); sanção em 10/09	Fim da "taxa das blusinhas" (imposto federal sobre compras de até US$ 50)	Renúncia não informada; enquanto vigorou, o imposto arrecadou R$ 4,5 bi	Consumidores de comércio eletrônico importado	Diário do Comércio (3)

Data	Medida	Valor absoluto e o que mede	Beneficiários	Fonte (nível)
19/05 (MP); sanção em 14/09	Crédito para motoristas de aplicativo e taxistas	R$ 30 bi em crédito para compra de veículos	Motoristas e taxistas	SBT News; Poder360 (3)
Ao longo de 2026	Créditos extraordinários por medida provisória	13 créditos, cerca de R$ 99,7 bi (em 2025: R$ 42 bi); 8 deles para combustíveis, 3 na campanha	—	Gazeta do Povo (3)
17/09	Reajuste de 15,04% do Bolsa Família	Mínimo de R$ 600 para R$ 691; média de R$ 675 para R$ 777; R$ 5,8 bi em 2026; R$ 22 bi estimados em 2027 (cifra concorrente: R$ 24 bi)	Famílias do programa [número A CONFERIR]	Jornal Contábil; Tribuna de Jundiaí; JP1 (3)
17/09	Canetas emagrecedoras no SUS (anúncio)	Custo estimado de R$ 15 bi por ano; anunciada sem data de incorporação nem orçamento	—	Bem Paraná; Bloomberg Línea (3)
25/09	Desenrola Brasil 3.0 (MP 1.393/2026): compra de dívidas pela União	Gasto da União limitado a R$ 15 bi (texto da MP); dívidas elegíveis de até R$ 150 bi (25/09), revistas para até R$ 90 bi (21/10); custo de cerca de R$ 9 bi se comprar R$ 90 bi com desconto de 90%	Pessoas físicas inadimplentes	Senado, nota técnica (1); SBT News (3)
09/10	Tributos federais da gasolina zerados por 30 dias; subvenção ao etanol e ao diesel	R$ 0,89 por litro na gasolina; subvenção ao etanol de R$ 0,25 para R$ 0,43 por litro; diesel + R$ 1,40 por litro; custo de R$ 2,8 bi em 30 dias e R$ 3,6 bi em 2026 (gasolina e etanol), R$ 1,6 bi (diesel); crédito extraordinário de R$ 7,52 bi	Consumidores de combustível	SBT News (3)
13/10 (anúncio); 21/10 (sanção)	Prospera MEI: perdão de dívidas tributárias	R$ 12,6 bi em dívidas de 3,6 milhões de MEIs (13/10); R$ 12,86 bi no Gastômetro; “mais de R$ 18,7 bi” (Secom); renúncia líquida de R$ 3 bi em três anos (governo); efeitos a partir de 01/01/2027	MEIs com dívida vencida até 13/10	Congresso em Foco; DGABC; Times Brasil (3)
13/10	Prospera MEI: compra de dívidas bancárias, teto e Pix MEI	Carteiras de cerca de R$ 6 bi, com desconto mínimo de 90%; teto de faturamento de R$ 81 mil para R$ 110 mil (2027) e R$ 140 mil (2028), R$ 8,1 bi em três anos; Pix MEI de até R$ 5 mil por beneficiário, R$ 5 bi em quatro anos, a partir de 2027	MEIs	Congresso em Foco; Gazeta do Povo (3)
13/10	Pé-de-Meia universitário (promessa de campanha)	R$ 4,6 bi por ano; R$ 700 em dez parcelas mais R$ 2,5 mil de poupança anual	Cerca de 1 milhão de estudantes	Times Brasil (3)

Data	Medida	Valor absoluto e o que mede	Beneficiários	Fonte (nível)
15/10 (anúncio); 21/10 (PEC enviada)	Tarifa zero no transporte coletivo nos fins de semana	Governo: R$ 12 bi por ano; setor (NTU): R$ 20,8 bi; outras estimativas de R$ 5 bi a R$ 16 bi; a partir de 2027	Usuários de transporte coletivo	DGABC; Times Brasil (3)
19 a 21/10	Calendário do Bolsa Família concentrado	Pagamento de outubro, já reajustado, concluído em 21/10, quatro dias antes do 2º turno, em vez dos últimos dez dias úteis; justificativa oficial: precaução diante do El Niño	Famílias do programa	Tribuna de Jundiaí (3)
28/10	Alíquota de referência da CBS	11,3%, aprovada pelo TCU três dias depois do 2º turno; o cálculo havia sido enviado pela Receita em 14/09 sem o percentual [A CONFERIR]	Todos os contribuintes	TCU (1)

Três medidas exigem cuidado de classificação, e eu as separo. A isenção do IR foi aprovada pelo Congresso em 2025, por lei, e produz efeito no ano da eleição: o ato de governo é anterior ao ano eleitoral. O Pé-de-Meia universitário é promessa de campanha, não ato de governo: entra no quadro porque foi anunciado em evento com ministro de Estado, mas não está na estrutura do art. 73. E os combustíveis têm justificativa oficial externa, a alta de preços causada pela guerra no Oriente Médio. Nenhuma das três sai do quadro; todas ficam com a ressalva.

O quadro reúne atos de natureza jurídica diferente, e nem todo valor elevado ou anúncio de governo é, por si, conduta vedada. Separo-os por natureza, porque cada natureza tem o seu exame:

Natureza	Medidas do quadro	O que a lei manda examinar
Distribuição gratuita de benefício	Reajuste do Bolsa Família; Gás do Povo; Luz do Povo	Art. 73, § 10: se o benefício estava autorizado em lei e em execução orçamentária no ano anterior, ou se é distribuição nova no ano eleitoral
Remissão ou renúncia tributária	Perdão das dívidas dos MEIs; isenção do IR; fim da taxa das blusinhas; teto do MEI	A lei autorizadora, o momento da concessão e se a remissão é benefício distribuído no ano eleitoral
Crédito público	Desenrola 3.0; crédito para motoristas; Brasil Contra o Crime Organizado	Não é distribuição gratuita por si; exame do subsídio embutido e do uso eleitoral
Redução de tributo e subvenção	Gasolina, etanol e diesel	Instrumento, finalidade declarada (preço internacional) e contexto; peso no conjunto do art. 22
Promessa ou benefício futuro	Pé-de-Meia universitário; tarifa zero; canetas no SUS; Pix MEI, sem critérios, calendário nem instrumento definidos	Não é benefício concedido; relevante só como uso da estrutura e da comunicação de governo para a campanha

Mesmo dentro da exceção do § 10, as situações não são idênticas, e cada medida precisa ser examinada pela sua: continuidade de programa já autorizado e executado; reajuste de benefício existente; ampliação material do programa; criação de modalidade nova; ou

benefício anunciado e ainda não concedido. No Bolsa Família, o governo sustenta continuidade e recomposição inflacionária; cabe à acusação mostrar o que, no reajuste, na sua forma ou na sua comunicação, ultrapassa essa continuidade. No Prospera MEI, o perdão foi sancionado em 2026 com efeitos em 2027, e fica por examinar se o benefício foi concedido no ano eleitoral ou apenas prometido para depois dele. O Pix MEI, sem critérios nem calendário, não é distribuição realizada em 2026; interessa como uso da comunicação de governo.

O argumento jurídico concentra-se em três medidas: o reajuste do Bolsa Família, o Desenrola 3.0 e o Prospera MEI. As demais ficam no quadro como panorama do ano eleitoral e como elementos do conjunto que o art. 22 manda pesar, não como condutas vedadas uma a uma.

Os totais, e por que eles não coincidem

Quem calculou	Total	O que mede
Instituição Fiscal Independente (Senado), entrevista de 16/10	R$ 298,4 bi em 2026	R$ 93,8 bi de impacto primário; R$ 185,7 bi em operações de crédito, que retornam; R$ 10,2 bi de subsídio implícito do crédito subsidiado, em valor presente. A reportagem não diz se os R$ 10,2 bi estão contidos nos R$ 185,7 bi nem mostra como as parcelas chegam ao total: se estão contidos, as parcelas somam R$ 279,5 bi e faltam R$ 18,9 bi; se são parcela independente, somam R$ 289,7 bi e faltam R$ 8,7 bi. Em nenhuma das leituras a conta fecha com o que foi publicado [A CONFERIR no relatório original da IFI]
Estadão, “Gastômetro”	R$ 354 bi (21/10, segundo o Times Brasil); R$ 405 bi (27/10, segundo o JP1) [atribuição ao Estadão A CONFERIR no original]	Créditos e subsídios setoriais, renúncias, ampliação de programas, publicidade institucional e iniciativas fora do orçamento
Poder360	R$ 403,2 bi	Pacote de medidas do ano eleitoral (texto integral não acessado)
Partido Novo, na AIJE	35 medidas em 2026	Contra 17 em 2023, 4 em 2024 e 14 em 2025; 12 delas entre 16/08 e 16/10, janela em que o estudo não encontrou nenhuma em 2023 e 2024, e duas em 2025

Os totais não são somáveis e não devem ser comparados como se medissem a mesma coisa. Somam gasto, crédito e renúncia, que são grandezas distintas, e cada levantamento escolhe o que inclui. O governo contesta todos: a Secom chamou a classificação dessas medidas como gasto de reeleição de “descabida e metodologicamente insustentável”, e o Ministério do Planejamento sustenta que elas não devem ser somadas. A objeção tem fundamento técnico na parte do crédito. Não tem na parte do momento: nenhuma das três contas muda as datas do quadro.

O padrão que o quadro mostra

Lido em ordem de data, o quadro mostra uma sequência, e é dela que o texto infere a hipótese. Primeiro os fatos documentados; a inferência vem depois, e é minha:

- o anúncio antes da urna: reajuste do Bolsa Família 17 dias antes do 1º turno; Desenrola 3.0 nove dias antes; combustíveis 16 dias antes do 2º turno; Prospera MEI 12 dias antes, sancionado quatro dias antes; PEC da tarifa zero enviada quatro dias antes; último pagamento do Bolsa Família reajustado quatro dias antes;
- a conta depois dela: o perdão aos MEIs produz efeito em 01/01/2027; o Pix MEI começa em 2027; a tarifa zero, em 2027; o reajuste do Bolsa Família custa R$ 5,8 bi em 2026 e R$ 22 bi estimados em 2027;
- a informação depois dela: a alíquota de referência da CBS, o novo tributo sobre o consumo, foi conhecida em 28/10, três dias depois do 2º turno.

A inferência que extraio da sequência é a própria hipótese 2: anúncios concentrados antes da urna, com custo e informação depois dela, são compatíveis com o uso eleitoral dos atos de governo. Compatíveis, não demonstrados: a demonstração exige o nexo de cada medida com a candidatura, tratado adiante.

Sobre o último ponto, registro o que pesa contra a minha hipótese: a divulgação da CBS pelo TCU ocorreu dentro do prazo legal, e não localizei documento que mostre adiamento deliberado com finalidade eleitoral. O fato documentado é a ordem das datas, não a intenção. A intenção não se crava; as duas leituras ficam abertas: a de calendário técnico e a de calendário conveniente.

A promessa aos MEIs

Uma medida merece destaque, porque reúne num só anúncio o benefício individual e o momento. Em 13 de outubro, 12 dias antes do 2º turno, o presidente anunciou para os microempreendedores individuais duas coisas: o perdão das dívidas tributárias federais, R$ 12,6 bi de cerca de 3,6 milhões de MEIs, e o Pix MEI, repasse não reembolsável de até R$ 5 mil por beneficiário. Como cada MEI tem um só CNPJ, o repasse é, na prática, por CNPJ.

A conta da promessa é esta. O orçamento anunciado para o Pix MEI é de até R$ 5 bi em quatro anos: a R$ 5 mil cada, cobre no máximo 1 milhão de beneficiários no período, cerca de 250 mil por ano, e não os 3,6 milhões com dívida, nem os mais de 16 milhões de MEIs do país [número total A CONFERIR]. Os critérios de seleção, o calendário de pagamento e o instrumento legal não estavam definidos no anúncio; o programa começa, se começar, em 2027. O perdão foi sancionado em 21/10, quatro dias antes do 2º turno, e só produz efeito em 01/01/2027, com a condição de o MEI manter o pagamento mensal por seis meses. O anúncio chegou antes da urna. O dinheiro, depois dela.

O que fica em aberto

As duas vias não se confundem. A AIJE do Partido Novo examina o conjunto sob a perspectiva do abuso de poder político, com fundamento na LC 64/1990, art. 22; a petição invoca o art. 73, § 10, mas só como parâmetro de valoração, e declara expressamente: "O Investigante não formula, nesta ação, pedido autônomo de reconhecimento de conduta vedada." O enquadramento individual de cada medida como conduta vedada exige, por isso, a representação do art. 73, § 12, ajuizável até a diplomação, ou outra via processual cabível, e não decorre do julgamento da AIJE, que fica limitado à causa de pedir e aos pedidos nela formulados. Há um segundo limite: o perdão de dívidas dos MEIs não está entre as 35 medidas da causa de pedir. A petição o menciona, com renúncia estimada de mais de R$ 3 bilhões entre 2027 e 2029, mas declara que ele e outras promessas "não integram a contagem das 35 (trinta e cinco) medidas, porque não produziram efeitos até 16 de outubro"; entram "apenas porque revelam que o ritmo não arrefeceu". Das três

medidas centrais deste texto, duas estão na causa de pedir da AIJE (o reajuste do Bolsa Família e o Desenrola 3.0); a terceira, não. Três perguntas, que só a Justiça Eleitoral pode responder. Se o reajuste de 15,04% cabe na exceção do § 10 ou é distribuição nova no ano eleitoral; e se o subsídio embutido no Desenrola 3.0 e o perdão aos MEIs são, pela sua natureza de crédito e de remissão, "benefícios" distribuídos gratuitamente no sentido do § 10, o que não se presume. Se o conjunto, pelo valor e pela concentração na campanha, tem a gravidade do art. 22, XVI. E se o benefício foi dirigido à candidatura, que é o elo que a AIJE precisa provar. O governo sustenta que o reajuste é recomposição inflacionária pelo INPC, que o estudo técnico é anterior ao período eleitoral e que o custo de 2026 cabe na margem orçamentária. São argumentos de mérito, e é no processo que se resolvem.

A lacuna, medida. Do quadro de 17 medidas, todas têm data documentada e 14 têm valor em reais publicado; as outras três são a taxa das blusinhas, cuja renúncia não foi estimada em público, o calendário do Bolsa Família e a alíquota da CBS. Nenhuma teve, até 31/10/2026, decisão judicial de mérito sobre o enquadramento no art. 73. A AIJE que reúne o conjunto é a 0603194-42.2026, cuja petição inicial foi localizada; o seu andamento e eventual decisão não foram localizados.

O nexo entre o ato de governo e a candidatura

É o elo mais exigente da hipótese, e o texto não o dá por provado. O art. 22 pede que o abuso seja em benefício de candidato ou partido; a gravidade não substitui esse requisito. Não é preciso provar em quem cada beneficiário votou. É preciso documentar a ligação entre o ato e a candidatura: quem anunciou, em que evento, com que estrutura de comunicação, com que menção à continuidade do governo, e se a campanha usou o anúncio em propaganda ou em atos públicos.

O que já está documentado é parcial. O Prospera MEI foi anunciado pelo presidente, candidato à reeleição, em 13/10, 12 dias antes do 2º turno. A PEC da tarifa zero foi anunciada pelo presidente em 15/10 e enviada em 21/10. O Pé-de-Meia universitário foi apresentado como compromisso de campanha, o que o põe do lado da campanha e não do governo. O reajuste do Bolsa Família foi anunciado pelo próprio presidente, em cerimônia no Palácio do Planalto, em 17/09, 17 dias antes do 1º turno. Documentos obtidos pela Lei de Acesso à Informação e noticiados pelo Estadão mostram que os ofícios, as notas técnicas e os pareceres do reajuste foram produzidos em um só dia, 16/09; que a Casa Civil autorizou que tramitassem fora do sistema eletrônico do governo, em papel, para "preservar o sigilo durante a preparação da medida", com base numa regra de 2024 para situações excepcionais; e que só foram juntados ao processo eletrônico em 01/10, depois do anúncio. A mesma reportagem registra que os documentos, por si, não mostram irregularidade nem finalidade eleitoral. O fato que fica é a ordem: decisão em um dia, sob sigilo, anúncio pelo candidato, juntada depois. Para cada medida, ficam por levantar o evento, a estrutura de comunicação usada e o uso na propaganda eleitoral [A PESQUISAR]. Sem esse levantamento, a hipótese mostra o padrão de datas, mas ainda não o nexo.

Há, porém, dois processos em curso que tratam exatamente do nexo, e que entram aqui como alegação, não como fato provado. Na AIJE 0603241-16, a campanha de Flávio alega o uso eleitoral do gov.br e do WhatsApp oficial: mensagens sobre o Bolsa Família e o Farmácia Popular; um aviso de 21/10, quatro dias antes do 2º turno, segundo o qual o comparecimento às urnas poderia servir como prova de vida para beneficiários do INSS (a informação em si é verdadeira: o uso do comparecimento como prova de vida foi divulgado pela Justiça Eleitoral em setembro; o que se questiona é o canal e o momento); e o contrato do projeto Conexão Cidadã, que teria passado de R$ 34,5 mi para R$ 273,2 mi. Em petição ao corregedor, por volta de 23/10, o PL alega o uso da Rádio Nacional, da

EBC, num programa que repetiria mensagens da campanha. É o tipo de prova que liga o ato de governo à candidatura: estrutura pública de comunicação, no período eleitoral, com conteúdo próximo ao da campanha. O exame cabe ao processo.

A via para a nulidade

Esta hipótese chega à nulidade por um caminho que a lei escreve. O Código Eleitoral, art. 222, torna anulável a votação viciada por "uso de meios de que trata o art. 237", e o art. 237 manda coibir "a interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade, em desfavor da liberdade do voto". E o art. 224, § 3º:

> *"A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados."*

O STF, na ADI 5525, declarou inconstitucional, no art. 224, § 3º, a expressão "após o trânsito em julgado", e deu interpretação conforme ao § 4º, afastando-o dos cargos de Presidente, Vice-Presidente e Senador. O núcleo do § 3º vale: em eleição majoritária, a cassação do eleito leva a novas eleições, independentemente do número de votos anulados. Para a Presidência, a forma da nova eleição não sai do § 4º, e sim da Constituição, art. 81: "Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga" [aplicação a cassação anterior à posse A CONFERIR]. A sequência é esta: a AIJE prova o abuso pela gravidade (LC 64/1990, art. 22, XVI); a procedência leva à cassação (inciso XIV); a cassação do eleito leva a novo pleito (art. 224, § 3º). É a única das três hipóteses com via processual disponível e ação em curso: a AIJE 0603194-42.2026, do Partido Novo. A petição inicial pede a declaração de abuso de poder político, a cassação dos registros ou diplomas de Lula e Alckmin e a sua inelegibilidade, com fundamento na Constituição, art. 14, § 9º, e na LC 64/1990, art. 22; usa o art. 73, § 10, da Lei 9.504/1997 como parâmetro do abuso, sem pedido autônomo de conduta vedada, e requer, com base no art. 22, VI e VIII, a requisição de documentos aos órgãos públicos sobre valores pagos, justificativas internas e execução de cada medida. Via disponível não é pedido viável: a consequência descrita depende da prova. A relação entre esta hipótese e a petição, no tempo e no conteúdo, está na cronologia de referência, na Nota de método.

Três ressalvas, para não dizer mais do que a lei diz. A sequência depende de decisão de procedência, da identificação do candidato diretamente beneficiado, da extensão da sanção e do momento em que a decisão produz efeito. A cassação não é uma declaração de nulidade do pleito: é a perda do diploma do eleito, e as novas eleições são a consequência que o art. 224, § 3º, lhe atribui. A mesma consequência pode vir pelo art. 73, § 5º, transcrito acima, mas não automaticamente: o dispositivo diz que o candidato beneficiado "ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma", "sem prejuízo do disposto no § 4º", que prevê multa. A configuração do ilícito é uma etapa; a escolha da sanção é outra, e a Justiça Eleitoral a pondera pela gravidade e pela proporcionalidade [precedentes A CONFERIR]. A via própria da conduta vedada está no mesmo artigo: "A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará o rito do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser ajuizada até a data da diplomação" (art. 73, § 12), com prazo de recurso de três dias (§ 13). Na eleição presidencial, a competência originária é do TSE.

IV. Tese instrumental — A integridade da cadeia institucional do pleito

O que a hipótese afirma

A questão não é a quantidade de votos. É a soma dos atos. Entre a tarde de 25 de outubro e a proclamação do resultado, várias instituições agiram sobre a mesma eleição: quem mudou a regra, quem transmitiu a ordem, quem a executou, quem contou os votos, quem fiscalizou, quem totalizou, quem divulgou os dados oficiais e quem julgou as ações sobre a campanha. A hipótese é que a confiança no resultado depende de cada um desses elos ter agido com isonomia, imparcialidade, fundamentação e publicidade, de forma documentada e conferível. Onde um elo não pode ser conferido, a confiança fica sem apoio.

O que a lei diz

A régua muda conforme o tipo de ato, e o texto não as mistura. Uma decisão judicial não vira ato administrativo porque produz efeitos sobre a administração eleitoral; e a execução administrativa não fica dispensada de legalidade e publicidade porque decorre de uma ordem judicial.

Para os atos administrativos da Justiça Eleitoral (organizar, transmitir ordens, executar, totalizar, divulgar), a Constituição, art. 37, caput:

> *"A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)"*

Para as decisões jurisdicionais, a Constituição, art. 93, IX:

> *"todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)"*

Para a imparcialidade de quem julga, o Código de Processo Civil. O art. 144 trata do impedimento: "Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: I – em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha". O art. 145 trata da suspeição: "Há suspeição do juiz: I – amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; (...) IV – interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes." E o § 1º: "Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões." No STF, o Regimento Interno regula o procedimento. Art. 279: "A suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição". Art. 278: a suspeição "será arguida perante o Presidente". E a consequência, no art. 285: "Afirmada a suspeição pelo arguido, ou declarada pelo Tribunal, ter-se-ão por nulos os atos por ele praticados."

Para a contagem, a Lei 9.504/1997: o art. 66 garante que "os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições e o processamento eletrônico da totalização dos resultados"; e o art. 68, § 1º: "O Presidente da Mesa Receptora é obrigado a entregar cópia do boletim de urna aos partidos e coligações concorrentes ao pleito cujos representantes o requeiram até uma hora após a expedição."

Três dimensões, aplicadas a cada elo

Dimensão	Pergunta
Imparcialidade e isonomia	Há fatos objetivos que afetem a imparcialidade de quem decidiu? As partes e os pedidos foram tratados da mesma forma?
Fundamentação e publicidade	O alcance de cada decisão e de cada ordem estava estabelecido por escrito, fundamentado e publicado?

Dimensão	Pergunta
Execução e registro	A ordem foi transmitida, executada e documentada de maneira uniforme, legal e rastreável? Os números divulgados podem ser conferidos?

A cadeia, elo por elo

Elo	Instituição	O que está documentado	O que falta
1. Quem mudou a regra	STF, Rcl 101.673	Liminar de duas páginas: relatório sobre três municípios da Bahia; dispositivo para "todo o Brasil"; nenhuma motivação própria do alcance nacional (sobre a remissão aos autos, ver "A fundamentação da decisão"); o relator foi advogado pessoal de Lula em outros processos; não localizei arguição de suspeição nem declaração de foro íntimo	Data da distribuição; referendo; andamento oficial
2. Quem restringiu o alcance	STF e TSE	Telefonemas entre ministros, segundo o SBT News; despacho de esclarecimento nos autos limitando a prorrogação às urnas abertas (segundo o IDDP)	Texto e horário do despacho; se a orientação transmitida antes dele coincidiu com o comando registrado
3. Quem transmitiu a ordem	TSE	Ofício-Circular GAB-PRES 354/2026, às 17h49 (conhecido pela descrição do IDDP), "em estrito cumprimento à determinação judicial"; nota pública às 18h44, conferida: "a eleição segue em andamento apenas nos locais em que a votação não havia sido encerrada às 17h"	Texto integral do ofício e instruções sobre fiscalização
4. Quem executou	27 TREs, zonas e mesas	Respostas operacionais distintas, que podem decorrer tanto de execução desigual quanto da situação de cada seção quando a ordem chegou: o TRE-DF declarou não ser possível estender o horário; o TRE-PE publicou dados de encerramento por urna, afirmou que recebeu o ofício "após o encerramento das seções" e que a determinação foi "plenamente atendida em todas as seções eleitorais que ainda estavam abertas"; o TRE-PA estimou cerca de 200 seções; o levantamento do TSE registra no Pará 701 seções abertas depois das 17h10, com 152 votos, e a imprensa local diz que a ordem foi "cumprida pelo TRE-PA, seguindo orientação do TSE", nas seções "que permaneciam em funcionamento"; o TRE-SP descreveu a ordem como extensão "em seções ainda abertas", termo que não está no dispositivo da liminar, e registrou 6.093 de 103.656 seções abertas depois das 17h10,	Os atos formais dos 27 TREs, com horário, e as instruções sobre fiscalização

Elo	Instituição	O que está documentado	O que falta
		com 2.496 votos; no DF, apesar da declaração do TRE-DF, o mesmo levantamento registra 696 seções abertas depois das 17h10, com 157 votos, que podem ser de eleitores com senha (art. 153) [A CONFERIR]	
5. Quem contou	Mesas e urnas	Boletins de urna, registros digitais do voto e logs; direito dos partidos à cópia do boletim	Comparação independente entre boletins e totalização
6. Quem fiscalizou	Fiscais de partidos; Ministério Público Eleitoral; entidades fiscalizadoras; observadores	Direito de fiscalizar "todas as fases" (Lei 9.504, art. 66); a Procuradoria-Geral Eleitoral opinou contra a prorrogação; o PL chamou os seus fiscais de volta depois das 17h; Flávio alegou que fiscais do PL foram retirados da sala-cofre do TSE, alegação não comprovada nem respondida nas fontes consultadas; a OEA observou	Quantas seções prorrogadas tiveram fiscal; se outros partidos e os promotores eleitorais acompanharam; as atas com protestos; a atuação das entidades fiscalizadoras em 25/10
7. Quem totalizou	TSE	Totalização suspensa por volta das 17h06, com 1.225 de 499.248 seções (0,25%) apuradas, segundo a imprensa: um terceiro universo nacional de seções, ao lado dos 497.333 do TSE e dos 497.897 do G1, provavelmente o total de seções instaladas, e sujeito à mesma pergunta de definição que o texto faz ao TSE, e retomada às 19h; segundo nota do TSE, "após decisão de Zanin". O ofício-circular aos TREs é das 17h49, 43 minutos depois. No balanço, o presidente do TSE disse, segundo a imprensa, que o pedido chegou ao tribunal "por volta das 15h30", que a decisão foi formalizada "depois das 17h", quando milhares de urnas já tinham encerrado, e que o TSE suspendeu temporariamente o recebimento dos boletins de urna	Registro formal da suspensão: autoridade que a determinou, fundamento, e a relação com a decisão do STF, anterior ao ofício que a comunicou
8. Quem divulgou	TSE, TREs, imprensa, OEA	Números que não coincidem entre si (quadro adiante)	Reconciliação pública entre as fontes
9. Quem julgou a campanha	TSE (Corregedoria); à parte, o TCU, no controle externo, que não julga candidatura	AIJEs dos dois lados recebidas; liminar contra mensagens do gov.br negada, investigação mantida; ação contra o Bolsa Família extinta por ilegitimidade; cautelar do Ministério Público junto ao TCU sem decisão localizada; AIJE do Novo pendente	Decisões de mérito

Quem fiscalizou

Uma distinção primeiro: mesário não é fiscal. O mesário é agente da própria Justiça Eleitoral e conduz a votação na seção; quem fiscaliza é externo a ela. A fiscalização tem quatro camadas:

Quem	Base	O que faz no dia da votação
Fiscais de partidos, federações e coligações	Lei 9.504/1997, arts. 65 e 66	Até dois por seção, um de cada vez; acompanham votação e encerramento, conferem documentos, assinam relatórios da urna e recebem cópia do boletim (art. 68, § 1º)
Ministério Público Eleitoral	Constituição, art. 127; Código Eleitoral	Fiscal da lei; os promotores eleitorais atuam nas zonas e podem agir de ofício
Entidades fiscalizadoras	Res. TSE 23.673/2021 e atualizações	OAB, Ministério Público, Defensoria, Congresso, CGU, Polícia Federal, TCU, CNJ, CNMP, SBC, Confea, CNI e outras; atuam sobretudo na auditoria dos sistemas e das urnas, não seção por seção
Observadores	Convite do TSE	Missão da OEA e observadores nacionais; observam e relatam, sem poder de fiscalização

Na janela das 17h às 19h, o documentado é pouco. A Procuradoria-Geral Eleitoral, que é a cúpula do Ministério Público Eleitoral, opinou contra a prorrogação, em parecer assinado às 17h01 num processo do TSE, sem participar da reclamação no STF. O PL convocou os seus fiscais a voltar: "retornem imediatamente" e "registrem eventuais irregularidades", o que mostra que parte deles já tinha deixado as seções no horário legal. Não há dado público sobre quantos voltaram, quantas seções prorrogadas ficaram sem fiscal de algum partido, se outros partidos fizeram o mesmo chamado, nem se os promotores eleitorais acompanharam a prorrogação. As atas das seções, que registram presenças e protestos, são o documento que responde. Uma ressalva que pesa contra a hipótese: a ausência de fiscal não prova irregularidade; mostra que, naquela seção, não houve controle externo que permita conferir.

A isonomia, medida elo por elo

A isonomia não se afirma em bloco: compara-se como cada pedido foi tratado, elo por elo. No elo 1, há assimetria, mas não a que costuma ser alegada. As duas campanhas pediram prorrogação ao TSE, e o TSE não decidiu nenhum dos pedidos: no da Bahia, despachou pedindo informações em meia hora; nos de Flávio, não localizei despacho. A campanha de Flávio pedia prorrogação local, para ao menos 22 municípios, com senhas e com alternativas: prorrogar só nos locais afetados, autorizar os juízes eleitorais a prorrogar onde houvesse impedimento, informar quantos votaram depois das 17h e preservar as atas. A coligação de Lula, às 15h10, afirmou ao próprio TSE que "só a Presidência do TSE pode alterar o encerramento de uma eleição presidencial, sem prejuízo de referendo do Plenário"; às 16h22, pediu ao STF a prorrogação "em todo o país", com dois argumentos: o horário único numa eleição nacional e a impossibilidade de identificar a tempo as zonas atingidas. O alcance nacional, portanto, foi pedido. A assimetria está em outro lugar: o pedido dirigido ao órgão que organiza a eleição ficou sem decisão; o pedido dirigido ao STF foi atendido em 24 minutos, por uma decisão que não menciona o pedido de extensão, não examina os seus argumentos nem o pedido subsidiário de senhas, e estende a todo o país uma reclamação proposta contra três municípios.

No elo 9, os fatos até agora pesam contra a hipótese, e o texto os registra. A Corregedoria recebeu ações dos dois lados: a campanha de Flávio contra Lula, e a de Lula contra Flávio. Negou uma liminar pedida por Flávio, mas manteve a investigação e afirmou que a decisão "não autoriza o uso eleitoral dos canais oficiais". Neste elo, o tratamento formal tem sido simétrico. A hipótese não esconde o elo que não a favorece.

A fundamentação da decisão

A liminar ocupa duas páginas. O relatório descreve a reclamação "contra atos dos Municípios de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas", porque neles "não há frota suficiente no transporte público". A fundamentação inteira é esta: "Considerando a gravidade dos fatos narrados, que chegaram ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal em 16:32:49, da data de hoje (doc. 8), e diante da urgência evidente na medida". O dispositivo: "determino prorrogação por duas horas, até as 19h, horário de Brasília, do encerramento do recebimento dos votos em todas as seções de todo o Brasil, cabendo ao TSE dar cumprimento. Atribuo a esta decisão força de mandado / ofício."

A Constituição, art. 93, IX, exige que sejam "fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade". O STF fixou, no Tema 339 da repercussão geral (AI 791.292), que o art. 93, IX, exige decisão fundamentada, ainda que sucintamente, sem exigir o exame pormenorizado de cada alegação ou prova; e a defesa dirá que, em medida de urgência, a urgência é a própria razão. O precedente fortalece a decisão, e a crítica não o contraria: a questão aqui não é a falta de exame de cada argumento, mas a suficiência da fundamentação para o alcance nacional do comando. Mas fundamentação sucinta é uma coisa; ausência de fundamentação para a parte mais grave da decisão é outra. O relatório trata de três municípios; o dispositivo alcança o país; entre um e outro, não há uma linha. Se isso basta para a nulidade é a pergunta jurídica, e o texto a deixa como pergunta. O fato, porém, está no documento.

Há uma defesa que precisa ser enfrentada: a de que a fundamentação não se esgota no texto da liminar. A decisão remete aos "fatos narrados" e a um documento dos autos (doc. 8), e às 16h22 a reclamante havia pedido a prorrogação "em todo o país". A defesa dirá que o relator acolheu as razões da petição e que a fundamentação está nelas. Por isso há duas perguntas, e não uma. A primeira, se a decisão apresenta fundamentação própria para a extensão nacional, responde-se pela leitura da liminar, e a resposta é que não apresenta. A segunda, se a petição e os documentos que a instruíram forneciam razões suficientes para essa extensão, e se a remissão genérica aos "fatos narrados" basta para incorporá-las, só se responde com a leitura integral dos autos, que não tive [petição 134182/2026 e doc. 8 A CONFERIR]. Até lá, o que o texto afirma é uma insuficiência aparente da fundamentação, a ser confrontada com os autos, e não a sua ausência demonstrada.

O argumento contrário mais forte

Especialistas ouvidos pela imprensa sustentam que o relator agiu dentro da sua competência. A reclamação tem base na Constituição, art. 102, I, "l", e no CPC, art. 988, III, que a admite para garantir a observância de decisão do STF em controle concentrado, e existe, nas palavras de Fernando Neisser, para "garantir a autoridade das decisões do Supremo", aqui a ADPF 1013. Georges Abboud acrescenta que a falta de decisão do TSE gerou "proteção insuficiente" de um direito fundamental. O argumento é sério, e a P3 não nega a finalidade.

Mas competência para conhecer da reclamação não resolve seis outras questões: a extensão territorial do comando, maior que o objeto da reclamação; a adequação da medida à situação concreta; a possibilidade material de cumprimento, a minutos do

encerramento; a igualdade de tratamento dos eleitores; a fundamentação da extensão nacional; e a forma de transmissão e execução da ordem. É sobre essas seis que a P3 pergunta.

A imparcialidade, sem acusação

O fato documentado é este: o relator da Rcl 101.673 foi advogado pessoal de Lula antes de chegar ao STF, e a reclamação foi proposta pela coligação de Lula. Pela letra do CPC, isso não configura impedimento: o art. 144, I, alcança quem foi mandatário da parte "no processo", e o relator não o foi na Rcl 101.673. A via possível é a suspeição do art. 145, que exige fatos de amizade íntima ou de interesse no julgamento, e que deve ser arguida pela parte no prazo regimental. Houve pedidos de impeachment no Senado, com menção a "indício de suspeição"; não localizei arguição formal de suspeição nos autos, nem declaração de suspeição por foro íntimo. A ausência de arguição não prova imparcialidade nem parcialidade: mostra apenas que o instrumento não foi usado. O texto não afirma que o relator estivesse impedido ou fosse suspeito. Afirma o fato e a pergunta que dele decorre.

Há um dado processual que o debate costuma omitir. As partes da Rcl 101.673 eram a coligação de Lula, como reclamante, e os três municípios da Bahia, como reclamados. A campanha de Flávio, diretamente atingida pela extensão nacional, não era parte. O CPC, art. 990, diz que "qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante", e o prazo regimental para arguir a suspeição do relator corre da distribuição (Regimento Interno do STF, art. 279). Se o ingresso posterior habilitaria a campanha a arguir a suspeição, e em que prazo, é questão processual a verificar à luz do CPC, arts. 145 e 146, e do Regimento vigente; o texto não a dá por resolvida [ingresso posterior nos autos A CONFERIR]. O registro que se pode fazer é mais limitado: quem mais tinha interesse em questionar a imparcialidade não era, na origem, parte no processo. A suspeição não é o núcleo da P3; o núcleo é a fundamentação, o alcance e a rastreabilidade da ordem.

A contagem

É o elo 8, e o ponto onde a hipótese encontra a matemática. Várias fontes divulgaram números sobre a mesma votação, e os números não coincidem.

O que as fontes divulgaram

Fonte e data	Número divulgado	O que mede, e o que fica sem resposta
TSE, levantamento oficial, 27/10	34.393 votos depois das 17h	32.399 entre 17h e 18h; 1.981 entre 18h e 19h; 13 depois das 19h; universo de 497.333 seções
G1, a partir dos registros (logs) das urnas, 26/10	35.521 votos depois das 17h	30.866 em seções já totalizadas e 4.655 em seções que aguardavam validação; universo de 497.897 seções. Diferença para o TSE: 1.128 votos e 564 seções, sem reconciliação publicada
O Liberal, com dados do G1, 25/10	Título: "cerca de 5 mil votos"	O corpo da mesma reportagem traz 35.521; o título e o texto não coincidem
TSE, mesmo levantamento	8.673 votos nas 24.268 seções abertas depois das 17h10	Destes, 4.773 nas 6.766 seções que encerraram depois das 19h; os demais 3.900 nas seções que encerraram entre 17h10 e 19h. A conta fecha; a notícia do TSE explica o recorte
TRE-PE, a partir dos logs extraídos às 23h13 de	700 urnas (3,27%), de 21.418, iniciaram o	Único TRE localizado com dado oficial de encerramento por urna; 95% das seções

Fonte e data	Número divulgado	O que mede, e o que fica sem resposta
25/10	encerramento depois das 19h; 692 delas entre 19h e 19h15	iniciaram o encerramento nos 15 minutos seguintes às 17h
TRE-PA, estimativa	"Cerca de 200 seções" podem ter prorrogado	Estimativa do tribunal regional
TRE-SP, 27/10, com o levantamento do TSE por estado	SP: 6.093 de 103.656 seções abertas depois das 17h10, com 2.496 votos. Também: RJ 5.713 seções e 2.349 votos; BA 3.787 e 1.656; PE 1.872 e 577; MA 865 e 166; MG 740 e 136; PA 701 e 152; DF 696 e 157	São votos das seções abertas depois das 17h10, recorte dos 8.673, e não todos os votos depois das 17h; o título da nota ("apenas 2.496 votos após as 17h") generaliza o recorte. A lista dos "quatorze estados" sem voto depois das 18h repete Roraima e tem só 13 nomes
Diário do Pará, 28/10, com o mesmo levantamento	PA: 152 votos e 701 seções "com encerramento registrado depois do horário"	A estimativa do TRE-PA (cerca de 200 seções) e o recorte do TSE medem coisas diferentes; encerramento tardio não significa voto no período adicional
Missão da OEA, 27/10	Sem dúvidas "quanto à integridade dos dados oficiais"	Não registra dúvidas sobre a integridade; não reconcilia as contagens

Cada divergência pode ter explicação de método: universos diferentes, seções ainda não validadas, horário de corte, erro de título. Mas nenhuma explicação foi dada em público. Os registros do quadro, de órgãos e veículos diferentes, sobre a mesma votação, nem todos coincidentes: os do próprio TSE fecham entre si; a contagem do G1 e o título de O Liberal não fecham com eles, e nenhuma explicação pública reconciliou a diferença. Divergência assim exige reconciliação, não presunção. A dúvida não nasce de quem desconfia; nasce de fontes oficiais e de imprensa que não batem entre si.

Antes de chamar uma divergência de inconsistência, é preciso saber se as fontes medem a mesma coisa. A pergunta ao TSE, por isso, não é só por que os números não batem. É qual a definição de cada indicador, qual o universo de seções e qual a regra de inclusão e de exclusão de registros em cada levantamento, inclusive o horário de extração. Respondida essa pergunta, ou as fontes se reconciliam, ou a divergência passa a ser inconsistência demonstrada.

O que fecha

Registro o que pesa contra a hipótese. O total agregado do 2º turno fecha. Com eleitorado de cerca de 158,7 milhões e 30.509.005 abstenções, compareceram cerca de 128,2 milhões. Os votos válidos somam 124.082.273; brancos (cerca de 1,4 milhão) e nulos (cerca de 2,7 milhões) completam a conta, dentro da margem de arredondamento das cifras publicadas. A hipótese não é a de que o total foi inventado. É a de que as partes da conta, divulgadas por fontes diferentes, não foram conferidas entre si.

O que não foi divulgado

Nas publicações localizadas, o TSE divulgou os votos depois das 17h em total nacional e, por estado, os votos das seções abertas depois das 17h10 (SP 2.496; RJ 2.349; BA 1.656;

PE 577). Não localizei publicação, por seção, de três dados: quantos votos cada seção prorrogada recebeu depois das 17h; a que horas encerrou; e quantos desses votos foram liberados pela biometria do eleitor e quantos pela digital do mesário. Não afirmo que esses dados estejam sob sigilo: o TSE informa que disponibiliza boletins de urna, registros digitais do voto e logs para auditoria. Afirmo que não foram consolidados nem publicados, e que reconstituí-los exige processar os registros de cerca de 497 mil urnas, o que está fora do alcance do cidadão.

A contagem e a lei

A fiscalização da contagem é um direito previsto em lei, não uma concessão (art. 66, transcrito acima). O direito alcança o processamento eletrônico da totalização. Separo três coisas que não se confundem. O direito de fiscalizar pertence aos partidos e coligações. A transparência perante o cidadão é exigência institucional mais ampla, que não está escrita nesse artigo. E a falta de uma publicação consolidada do TSE não prova, por si, que algum partido tenha sido impedido de fiscalizar: os partidos têm acesso aos boletins e aos registros das urnas. Para a nulidade, o Código Eleitoral oferece dois caminhos, e os dois dependem de prova. O art. 221, II, torna anulável a votação "quando for negado ou sofrer restrição o direito de fiscalizar, e o fato constar da ata ou de protesto interposto, por escrito, no momento". O art. 222:

> *"É também anulável a votação, quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o art. 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei."*

Na contagem, a hipótese 3 é, por isso, uma hipótese de nulidade condicionada. A falta de reconciliação justifica a exigência de esclarecimento e de auditoria. A nulidade só poderá ser sustentada se a auditoria demonstrar uma das causas legais de vício da votação, falsidade ou fraude, ou uma restrição efetiva ao direito de fiscalizar registrada em ata ou protesto. Divergência entre fontes não prova falsidade; não localizar auditoria não prova fraude; silêncio do TSE não equivale a reconhecimento de irregularidade. Se a auditoria fechar as contas, a hipótese se encerra.

A auditoria que a hipótese pede

Reproduzível, com método público e dados verificáveis, em quatro níveis: boletins de urna, comparando o resultado impresso de cada seção com o resultado oficial da mesma seção; logs, reconstruindo os horários de abertura, votação e encerramento; totalização, verificando a correspondência entre os dados transmitidos e os consolidados; e reconciliação entre as fontes, explicando as diferenças entre as publicações do TSE e os levantamentos feitos a partir dos registros. Não é a ligação de cada voto à identidade de quem votou, que a Constituição proíbe; é a conferência independente de cada parte da conta, inclusive dos registros técnicos de cada urna, preservado o sigilo.

Por que não é possível conferir CPF por CPF

Aqui a hipótese encontra um limite que não é do TSE, é da Constituição. O voto é "direto e secreto" (art. 14), e o voto "direto, secreto, universal e periódico" é cláusula pétrea (art. 60, § 4º, II). Uma auditoria que ligasse cada voto a cada CPF romperia o sigilo que protege o eleitor. Pedir essa auditoria seria pedir o que a Constituição proíbe.

A auditoria possível é por urna, e ela existe. Os partidos podem exigir cópia do boletim de urna, impresso na seção (Lei 9.504/1997, art. 68, § 1º, transcrito acima). Os boletins guardados pelos fiscais de cada partido permitem somar, de forma independente, o resultado de cada seção e compará-lo com o resultado oficial da mesma seção. Não localizei, até 31/10/2026, relatório independente que tenha feito essa comparação, nem

processo que demonstre divergência entre boletim e totalização. Um líder do PL declarou não haver prova de fraude [A CONFERIR fonte].

O dado que merece cruzamento

A Bahia, onde começou a disputa pelo transporte, teve a maior queda de abstenção do país: de 19,97% para 16,71%. Lula passou de 5.664.771 votos no 1º turno para 6.485.258 no 2º; Flávio, de 2.442.585 para 2.608.761. Não infiro nada desse dado sobre a prorrogação: nas seções baianas abertas depois das 17h10 foram 1.656 votos, segundo o TSE. Registro-o porque é o tipo de variação que uma auditoria estatística por município e seção deveria examinar, e que nenhum estudo localizado examinou.

O mesmo vale para a identificação biométrica. Segundo dado divulgado durante a apuração, cerca de 8,6 milhões de eleitores (6,73%) votaram sem reconhecimento da digital no 2º turno, contra cerca de 10 milhões (8,06%) em 2022 [A CONFERIR]. A proporção foi menor que em 2022. O que não se sabe é a proporção entre os votos depois das 17h, e é isso que importa para as hipóteses 1 e 3.

A via para a nulidade

A P3 é instrumental. A sua primeira função é produzir prova para a P1: como as seções prorrogadas funcionaram, quem fiscalizou, quantos votaram e como foram identificados. Ela só se converte em nulidade própria se demonstrar um vício que a lei reconheça: falsidade ou fraude na votação (Código Eleitoral, art. 222); restrição à fiscalização registrada em ata ou protesto (art. 221, II); decisão sem fundamentação do seu alcance (Constituição, art. 93, IX, "sob pena de nulidade"), e a liminar, lida na íntegra, não motiva no seu texto o alcance nacional, ressalvada a remissão aos autos, ainda não conferida; mas a nulidade, aí, seria da decisão, e só alcançaria o pleito pela ponte que a P1 constrói, atingindo os atos praticados sob a ordem; ou suspeição afirmada pelo relator ou declarada pelo Tribunal, caso em que "ter-se-ão por nulos os atos por ele praticados" (Regimento Interno do STF, art. 285), o que depende de arguição no prazo do art. 279, não localizada. Fora disso, a P3 sustenta a exigência de documentação e de auditoria, e não mais do que isso.

A lacuna, medida

Na cadeia: dos nove elos, quatro têm o seu ato principal documentado em fonte primária conferida (a liminar do STF, os dados de encerramento do TRE-PE, o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral e a contagem oficial de 27/10), o que não é o mesmo que ter a execução documentada: o parecer da PGE prova a posição jurídica da Procuradoria, e não a presença de fiscais nas seções; o elo da fiscalização é, por isso, só parcialmente documentado; o ofício do TSE das 17h49 e o despacho de esclarecimento são conhecidos pela descrição de terceiros; os demais dependem de imprensa ou de documentos ainda não localizados. Na contagem: os registros reunidos no quadro, de órgãos e veículos diferentes, sobre a votação depois das 17h, com a diferença entre as duas contagens nacionais sem reconciliação; 1.128 votos de diferença entre as duas contagens nacionais; 564 seções de diferença de universo; um TRE, entre 27, com dado oficial de encerramento por urna; nenhuma publicação localizada, por seção, dos votos posteriores às 17h. Diante de uma diferença de 4.430.191 votos entre os candidatos, nenhuma dessas cifras muda o resultado, e eu não digo que mude. Digo que a confiança num resultado não se mede pela margem: mede-se pela possibilidade de conferir cada fonte que o divulga.

V. Quatro implicações

Mapeadas e declaradas superficiais por opção; cada uma decorre de fato verificado nas seções anteriores.

1. A régua comum. As hipóteses 1 e 2 são medidas pela mesma régua legal: a gravidade, e não a potencialidade de alterar o resultado (LC 64/1990, art. 22, XVI). O argumento de que "foram poucos votos" não responde a nenhuma das duas.

2. Três vias, não uma. Na hipótese 1, o ato é de um tribunal e não há candidato culpado: as duas campanhas pediram prorrogação; a nulidade se pede pela Constituição. Na hipótese 2, o ato é do governo e há uma candidatura potencialmente beneficiada; as vias são a AIJE e, para a conduta vedada, a representação do art. 73, § 12, e a nulidade vem pela cassação seguida de novas eleições. Na hipótese 3, a via é o exame documental e a auditoria de cada elo da cadeia institucional, e a nulidade depende do que ela encontrar. Misturar as três vias enfraquece as três.

3. O precedente fiscal. Se o conjunto de medidas não for examinado no mérito, firma-se na prática que o ano eleitoral admite ampliação de programas e criação de modalidades novas com efeito financeiro adiado para depois da urna. A observação de um ministro do STF, ao julgar em 2024 a emenda constitucional de 2022, sem comentar as medidas atuais, cabe nos dois sentidos: "Que possamos sinalizar que valeu uma vez, e não mais."

4. A confiança depende da conta. A missão da OEA não registrou dúvidas sobre a integridade dos dados. A confiança pública não se apoia apenas no atestado de terceiros; apoia-se em auditoria possível, independente e reproduzível, feita por quem a lei legitima a fiscalizar e, nos limites da lei, pela sociedade. Não se exige que cada eleitor processe os registros de quase 500 mil seções; exige-se que a conta possa ser refeita por quem tem o direito de refazê-la. Enquanto os elos da cadeia não puderem ser conferidos, da ordem que mudou a regra ao número que encerrou a contagem, a dúvida tem onde se apoiar. É aqui que nasce o apelo da sociedade, e é por isso que a resposta precisa ser documental, e não retórica.

VI. As posições em disputa

Sem julgamento de mérito: o que cada agente pede e o que cada um teme, a partir do que declarou. Onde o temor não foi declarado, o quadro diz.

Agente	O que pede	O que teme
Governo e coligação de Lula	Que as medidas sejam lidas uma a uma, como política pública (recomposição inflacionária, preços dos combustíveis, El Niño); que o resultado seja mantido	Que medidas distintas sejam somadas e tratadas como gasto de reeleição (Secom e Ministério do Planejamento)
Flávio Bolsonaro e PL	Cassação da chapa vencedora por abuso de poder; desistiu, em 26/10, de pedir a anulação do 2º turno	Não declarado nas fontes consultadas
Especialistas favoráveis à decisão (Neisser, Abboud)	Que se reconheça a competência do STF para garantir a autoridade da ADPF 1013	A "proteção insuficiente" de um direito fundamental diante da falta de decisão do TSE
Instituto IDDP (nota técnica)	Que se reconheça a regularidade do 2º turno: "nada do que foi apresentado desmente a regularidade"	Que a contestação se apoie em alegações sem prova, como a da sala-cofre
Partido Novo	Cassação da chapa e	"Contas empurradas para o futuro"

Agente	O que pede	O que teme
	inelegibilidade por oito anos (AIJE 0603194-42, petição datada de 19/10 e protocolada em 20/10)	(presidente do partido)
Ministério Público junto ao TCU	Suspensão cautelar do reajuste do Bolsa Família e apuração de impacto, custeio e compatibilidade orçamentária	"Desvio de finalidade político-eleitoral"
TSE	Que a integridade da totalização seja reconhecida; publicou a contagem de 34.393 votos	Não declarado; a imprensa registrou que a decisão do STF constrangeu o Tribunal
Instituição Fiscal Independente	Transparência sobre o custo total das medidas	Rigidez orçamentária e ajuste fiscal inevitável a partir de 2027
Missão da OEA	Regras claras para a atuação do STF em matéria eleitoral	A repetição da confusão de 25/10

VII. Limites e condições de refutação

VII.1 O que não afirmo

- Não afirmo fraude na urna, nem alteração de voto. A missão da OEA não registrou dúvidas sobre a integridade dos dados oficiais, e nada do que localizei contradiz essa avaliação.
- Não afirmo que as medidas do governo sejam ilegais. Afirmo que o conjunto reúne os elementos que a lei manda examinar e que o exame, pedido na AIJE, não foi feito no mérito.
- Não afirmo intenção de quem decidiu, nem de quem anunciou. Registro a ordem das datas e as duas leituras possíveis.
- Não afirmo que as diferenças entre as fontes mudem o resultado. Afirmo que não localizei reconciliação pública entre elas, nem auditoria independente e reproduzível que explique as diferenças, e que a confiança depende disso.
- Não afirmo que dados estejam sob sigilo. Afirmo que não foram publicados por seção nas fontes localizadas.
- Não peço a identificação do voto de nenhum eleitor. A auditoria que peço preserva o sigilo do voto e se limita à conferência técnica dos registros e dos resultados.
- Não afirmo que o relator da Rcl 101.673 estivesse impedido ou fosse suspeito. Registro o fato documentado e a ausência de arguição formal localizada.
- Não nego a competência do STF para conhecer de reclamação. Pergunto pelo alcance, pela fundamentação e pela execução da medida.

VII.2 O que derrubaria cada hipótese

Hipótese 1. Há duas refutações, e elas não se confundem. A da desigualdade de execução: se os atos formais dos 27 TREs mostrarem execução uniforme e fiscalização garantida nas duas horas, cai a parte da tese que se apoia na execução. A da tese constitucional: se se demonstrar que a decisão tinha fundamento jurídico suficiente para alterar o horário durante a votação e que a alteração não rompeu a igualdade do voto, cai a tese principal, qualquer que tenha sido a execução. E uma terceira, pelo art. 219 do Código Eleitoral: se o tribunal entender que o prejuízo juridicamente relevante é localizável nas seções e nos votos atingidos, e não estrutural, a consequência é territorial e a

nulidade nacional cai, ainda que reconhecida a irregularidade. O teste de simetria: a tese seria a mesma se a prorrogação tivesse sido pedida pela outra coligação e o resultado fosse o oposto.

Hipótese 2. Há duas refutações, uma por via. A do art. 73: para as medidas que configurem distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios pela Administração Pública, que é o objeto do § 10, se cada uma preencher os requisitos da exceção, isto é, programa social "autorizado em lei" e "já em execução orçamentária no exercício anterior", com execução efetiva e não mera previsão, e continuidade material, sem benesse nova nem incremento que desfigure o programa, cai o enquadramento como conduta vedada. Planejamento ou orçamento anterior, sozinhos, não bastam. A do art. 22: se se demonstrar que não houve desvio de finalidade, que o benefício não foi dirigido à candidatura, ou que o conjunto não tem a gravidade do inciso XVI, cai o abuso. Se a Justiça Eleitoral decidir assim no mérito, a hipótese cai como questão jurídica, e resta como juízo político. O TSE tem precedente recente no sentido oposto, sobre benefício assistencial ampliado em ano eleitoral sem observância dos critérios legais (AgR-PetCiv 0601034-78.2025, rel. Min. Villas Bôas Cueva, 16/4/2026), em eleição municipal; a sua aplicação a programas federais é o que se discute. O teste de simetria: em 2022, o governo de então ampliou benefícios por emenda constitucional no ano da eleição, em montante estimado de R$ 41,2 bi fora do teto de gastos; a mesma hipótese, aplicada a um governo de orientação oposta, teria o mesmo enquadramento jurídico. A comparação jurídica e documental entre aquelas medidas e as de 2026, com as diferenças entre os casos, permanece pendente [A PESQUISAR]. A hipótese vale para os dois casos, ou não vale para nenhum.

Hipótese 3. Se os documentos de cada elo forem localizados e mostrarem tratamento igual aos pedidos, alcance escrito e fundamentado, ordem uniforme e execução registrada; se se demonstrar que o TSE e o G1 mediram universos ou critérios diferentes, e que por isso as contagens não se contradizem; se o TSE publicar os dados por seção, e se os partidos, somando os boletins de urna que guardaram, chegarem ao mesmo resultado oficial, a hipótese se encerra, e se encerra a favor da Justiça Eleitoral. Cada prova responde à sua pergunta: a reconciliação entre TSE e G1 e a soma dos boletins de urna resolvem a contagem e a totalização, mas não respondem, sozinhas, à fundamentação, à transmissão e à execução da ordem judicial, que dependem dos documentos dos demais elos. O teste de simetria: a mesma exigência de reconciliação seria feita se o resultado oficial fosse o inverso.

VII.3 Onde o texto é mais frágil

A objeção que eu mesmo faria a este texto: as três hipóteses apontam na mesma direção, a nulidade. Um leitor pode concluir que elas foram escolhidas para chegar a um resultado, e não encontradas nos fatos. A resposta não está em negar a coincidência, que existe, mas no estatuto e na via de cada uma. A hipótese 1 não atribui culpa a candidato e se sustentaria com os papéis invertidos. A hipótese 2 tem uma candidatura potencialmente beneficiada, cujo nexo com as medidas ainda precisa ser demonstrado, e depende de um juízo sobre a gravidade e a finalidade dos atos, que este texto não faz e que cabe à Justiça Eleitoral. A hipótese 3 é instrumental: hoje sustenta a exigência de documentação e de auditoria de cada elo; a nulidade só vem se o exame mostrar vício que a lei reconheça. E, na P3, ao menos no elo do julgamento da campanha, examinado até aqui, os documentos mostram tratamento formal simétrico.

Há uma segunda fragilidade, mais técnica, e ela está na hipótese 2. Os totais agregados, de R$ 298 bi a R$ 405 bi, misturam gasto, crédito e renúncia. Se o leitor tomar o maior número como gasto eleitoral, a hipótese fica exposta à refutação mais fácil. Por isso o

argumento não se apoia nos totais agregados. Apoia-se na sequência temporal das medidas e nos valores individualmente documentados, considerados segundo a sua natureza e a fonte de cada estimativa.

VIII. Conclusão

A validade de uma eleição não depende apenas de o resultado matemático fechar. Depende de que as regras tenham sido juridicamente válidas, aplicadas com igualdade, e de que os atos e os resultados possam ser verificados pelos instrumentos de fiscalização previstos no ordenamento.

Três hipóteses de nulidade, três fundamentos jurídicos e consequências distintas. A regra de horário foi alterada por decisão judicial durante a votação. Há registros de respostas operacionais distintas nos estados documentados, cuja uniformidade e conformidade com o comando ainda precisam ser consolidadas nos atos dos 27 TREs. A questão constitucional é saber se a alteração, pelas circunstâncias em que ocorreu e pelo seu alcance, comprometeu a igualdade do voto numa eleição nacional: se sim, pode configurar vício estrutural da regra, ainda a demonstrar, e a nulidade se pede pela Constituição, art. 14. O governo anunciou, no ano da eleição e com concentração na campanha, medidas de dezenas de bilhões de reais e de natureza jurídica distinta, com o benefício antes da urna e parte da conta depois dela. A Constituição, art. 14, § 9º, protege "a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta". A Lei 9.504/1997, art. 73, proíbe aos agentes públicos as condutas "tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos", e o seu § 10 veda, no ano da eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios fora das exceções legais. A LC 64/1990, art. 22, abre a investigação do "uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade (...) em benefício de candidato ou de partido político". A questão é saber se determinadas medidas ultrapassaram esses limites e se, consideradas em conjunto, configuraram abuso de poder em benefício de candidatura. Reconhecido o abuso e aplicada a cassação ao candidato beneficiado, a eleição majoritária conduz a novas eleições (Código Eleitoral, art. 224, § 3º). Até a data de corte, não localizei documentação pública suficiente para conferir todos os atos das instituições que mudaram a regra, a executaram, contaram, divulgaram os resultados e julgaram as questões da campanha, e as fontes de resultado não coincidem; as divergências justificam reconciliação e auditoria, mas não constituem, isoladamente, prova de fraude ou de nulidade: é a hipótese instrumental, que produz prova para a primeira e só leva à nulidade se o exame demonstrar vício que a lei reconheça.

O que separa as três é o fundamento jurídico, a prova exigida e a consequência. O que as une é uma só pergunta: se a disputa foi travada sob a mesma regra para todos, em condições de igualdade entre os candidatos, e com resultados que possam ser conferidos pelos instrumentos previstos em lei.

O que precisa ser respondido

Destinatário	Pergunta
STF	A decisão da Rcl 101.673 foi submetida a referendo do colegiado, como exige o Regimento Interno, art. 21, V? Se foi, em que data, e com que resultado? Em que data foi distribuída? A que horas foi registrado o despacho de esclarecimento que restringiu o alcance às urnas abertas? A liminar motiva o alcance nacional por remissão à petição e ao doc. 8, ou não o motiva? Por que não examinou o pedido subsidiário de senhas?

Destinatário	Pergunta
TSE, presidência	O texto integral do Ofício-Circular GAB-PRES 354/2026, das 17h49; o registro formal da suspensão da totalização às 17h06, com a autoridade que a determinou e o seu fundamento, já que o ofício que comunicou a decisão do STF aos TREs só saiu às 17h49; e o destino dos pedidos de prorrogação da campanha de Flávio.
TSE	Qual a reconciliação entre a contagem de 35.521 votos (G1, 26/10) e a de 34.393 (TSE, 27/10), e entre os universos de 497.897 e 497.333 seções, e destes com o total de 499.248 seções divulgado na suspensão da totalização? Qual a metodologia de cada número, o horário de extração dos dados e os critérios de inclusão e exclusão de seções? Quantos votos cada seção prorrogada recebeu depois das 17h, a que horas encerrou, e quantos votos foram liberados por biometria e quantos pelo mesário?
27 TREs	Os atos formais de 25 de outubro, com horário, e as instruções sobre fiscalização e encerramento às 19h.
TSE, na AIJE 0603194-42	O conjunto de atos tem a gravidade do art. 22, XVI, da LC 64/1990, e o benefício foi dirigido à candidatura? As requisições de documentos pedidas na petição foram deferidas?
TSE, em procedimento próprio ou outra via cabível	O reajuste do Bolsa Família cabe na exceção do art. 73, § 10, da Lei 9.504/1997? O subsídio do Desenrola 3.0 e o perdão aos MEIs são distribuição gratuita de benefício no sentido do § 10? A petição do Novo usa o dispositivo só como parâmetro, sem pedido de conduta vedada, e deixa o perdão aos MEIs fora da causa de pedir. Há representação por conduta vedada em curso?
Governo federal (Lei de Acesso à Informação)	Do reajuste do Bolsa Família, do Desenrola 3.0 e do Prospera MEI: estudos técnicos e justificativas; pareceres jurídicos e orçamentários; atos de autorização e decisões administrativas; memórias de cálculo; datas de anúncio, aprovação e implementação; registros de execução financeira e administrativa.
27 TREs e Ministério Público Eleitoral	As atas das seções prorrogadas: presença de fiscais, protestos registrados e horário de encerramento; a atuação dos promotores eleitorais entre 17h e 19h.
Partidos	A soma independente dos boletins de urna em poder dos seus fiscais, comparada ao resultado oficial de cada seção.

Sobre essas perguntas, dois cuidados. O primeiro é de prazo, e ele é diferente para cada hipótese. Pedidos pela Lei de Acesso à Informação têm resposta em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10, e os recursos administrativos alongam esse prazo. A via identificada para a hipótese 1, o agravo interno na Rcl 101.673, tem prazo de 15 dias (CPC, art. 1.070), ou de cinco pelo Regimento Interno do STF (art. 317); contado de uma decisão de 25 de outubro, fecha, em qualquer das leituras, antes que um pedido de informação protocolado agora seja respondido [termo inicial e contagem A CONFERIR]. Para a hipótese 1, portanto, a Lei de Acesso à Informação não alimenta a via processual em nenhum cenário de tempo: a P1 depende de documentos que já existam, nos autos da reclamação e nos atos dos TREs, e não de resposta a pedido novo. A diplomação é o marco da hipótese 2: é até ela que pode ser ajuizada a representação por conduta vedada (Lei 9.504/1997, art. 73, § 12) [data A CONFERIR]. É à P2 que os pedidos ao governo federal servem; uma resposta que chegue depois da diplomação serve ao registro, não à via. O segundo é de dependência: a auditoria por urna depende de os partidos terem exigido e guardado os boletins, e de os tornarem públicos. Se não o fizerem, a pergunta dirigida ao TSE fica sem a sua contraprova independente.

Uma observação sobre horários e valores. Os horários e os valores citados vêm das fontes indicadas, e as fontes nem sempre coincidem. Onde divergem, o texto registra as versões lado a lado. As hipóteses não dependem de uma única versão de cada horário nem de um número isolado; mas a sequência dos atos e a reconciliação dos números são parte do teste de cada uma, e por isso as divergências ficam registradas, e não resolvidas por escolha minha.

Pode ter sido pouco voto. Pode ter sido muito dinheiro. Pode ter sido pouca diferença entre as contas. Em nenhum dos três casos foi pouca coisa. Uma eleição é válida quando as regras são juridicamente válidas e aplicadas igualmente a todos, a disputa se trava nas mesmas condições e a conta pode ser conferida, em cada fonte, por quem a lei legitima a fiscalizar e, nos limites da lei, pela sociedade.

Glossário

Termos definidos no sentido em que este artigo os emprega.

Eleitoral

AIJE. Ação de investigação judicial eleitoral (LC 64/1990, art. 22), que apura abuso de poder em benefício de candidato.

Boletim de urna (BU). Resultado de cada seção, impresso e assinado ao fim da votação; cópias podem ser exigidas pelos partidos.

Conduta vedada. Prática de agente público proibida pela Lei 9.504/1997, art. 73, nos períodos e nas circunstâncias que cada dispositivo define, por afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos; a do § 10 vale para todo o ano eleitoral.

Log da urna. Registro das operações da urna, com horário; não identifica em quem o eleitor votou.

Seção prorrogada. Neste texto, seção aberta depois das 17h no período da decisão da Rcl 101.673. Não equivale a voto recebido por força da decisão: parte dos votos depois das 17h pode ser de eleitores com senha entregue às 17h (Código Eleitoral, art. 153). Os dados publicados não separam as duas situações; o texto distingue seção aberta, eleitor com senha e voto recebido durante a extensão judicial sempre que a fonte permite.

Totalização. Soma, pelo TSE, dos resultados transmitidos pelas seções.

Fiscal

Crédito extraordinário. Modalidade de crédito adicional, aberta por medida provisória para despesa urgente e imprevisível, que se incorpora ao orçamento sem ter passado pela lei orçamentária aprovada.

Operação de crédito. Dinheiro emprestado, que retorna; não é gasto, embora o subsídio embutido nos juros seja.

Renúncia. Receita que o Estado deixa de arrecadar por isenção, redução ou perdão.

CBS. Contribuição sobre Bens e Serviços, o tributo federal sobre o consumo criado pela reforma tributária.

Processual

Impedimento. Situação objetiva que proíbe o juiz de atuar no processo (CPC, art. 144); não depende de prova de parcialidade.

Suspeição. Situação que põe em dúvida a imparcialidade do juiz, como amizade íntima ou interesse no julgamento (CPC, art. 145); deve ser arguida pela parte, em prazo, ou declarada pelo próprio juiz.

Reclamação. Ação para garantir a autoridade das decisões do STF (Constituição, art. 102, I, "l"; CPC, art. 988).

Do argumento

Cadeia institucional do pleito. Sequência de instituições que agem sobre a eleição: quem muda a regra, transmite, executa, conta, totaliza, divulga e julga a campanha. É o objeto da P3.

Máquina pública. Expressão usada para o conjunto de recursos, atos e estruturas do Estado empregados em benefício de candidatura; na lei, conduta vedada (Lei 9.504/1997, art. 73) e abuso do poder político ou econômico (LC 64/1990, art. 22).

Fonte de resultado. Toda publicação que divulga números da votação: o TSE, os TREs e a imprensa que processa os registros das urnas. As missões de observação, como a da OEA, são fonte de avaliação, e não de contagem.

Falha e mudança da regra. Falha é acidente dentro de uma regra que continua a mesma para todos; mudança da regra é a alteração da própria regra durante a votação. Só a segunda é o objeto da hipótese 1.

Reconciliação. Explicação documentada de por que duas contagens do mesmo fato chegam a números diferentes.

Fontes

Consultadas entre 25 e 31 de outubro de 2026. Para a hipótese 1, as fontes completas estão na 1ª edição, "Duas eleições no mesmo domingo", v12.

Votação e contagem

- TSE — Como a totalização dos votos evoluiu nas Eleições 2026. https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Outubro/como-a-totalizacao-dos-votos-evoluiu-ferramenta-do-tse-permite-acompanhar-o-processo
- TSE — Eleições 2026: cerca de 34 mil votos foram registrados após as 17h no 2º turno (27/10/2026, atualizada em 29/10/2026). https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Outubro/eleicoes-2026-mais-de-34-mil-votos-foram-registrados-apos-as-17h-no-2o-turno
- Gazeta do Povo — TSE informa o registro de 34,3 mil votos após as 17h no segundo turno (27/10/2026). https://www.gazetadopovo.com.br/republica/tse-informa-o-registro-de-343-mil-votos-apos-as-17h-no-segundo-turno/
- Correio (G1) — Quantos votos foram registrados após as 17h na eleição presidencial (26/10/2026). https://www.correio24horas.com.br/eleicoes/quantos-votos-foram-registrados-apos-as-17h-na-eleicao-presidencial-levantamento-mostra-total-1026
- O Liberal (G1) — Urnas registraram votos após as 17h, mostram dados do TSE (25/10/2026). https://www.oliberal.com/eleicoes/urnas-registraram-cerca-de-5-mil-votos-apos-as-17h-mostram-dados-do-tse-1.1187008
- Aos Fatos — Votos registrados após as 17h não mudam resultado das eleições (27/10/2026). https://www.aosfatos.org/noticias/votos-registrados-apos-as-17h-nao-mudam-resultado-das-eleicoes/
- CNN Brasil — 34 mil eleitores votaram após as 17h no 2º turno. https://www.cnnbrasil.com.br/eleicoes/dados-tse-votacao-apos-prorrogacao/
- Muita Informação — Abstenção recua para 19,22% no segundo turno (26/10/2026). https://muitainformacao.com.br/eleicoes/abstencao-recua-para-1922-no-segundo-turno-das-eleicoes-e-contraria-tendencia-historica-veja-os-numeros/

- Muita Informação — Bahia lidera queda da abstenção no segundo turno. https://muitainformacao.com.br/eleicoes/bahia-lidera-queda-da-abstencao-no-brasil-e-leva-370-mil-eleitores-a-mais-as-urnas-no-segundo-turno/
- Times Brasil — Votos brancos e nulos caem no segundo turno (26/10/2026). https://timesbrasil.com.br/brasil/votos-brancos-e-nulos-cairam-no-segundo-turno/
- DGABC — Eleições 2026 têm 158,7 milhões de eleitores aptos. https://www.dgabc.com.br/Noticia/4350718/eleicoes-2026-tem-158-7-milhoes-de-eleitores-aptos-a-votar
- Brasil Paralelo — OEA reconhece resultado eleitoral e aponta problemas na votação. https://www.brasilparalelo.com.br/noticias/oea-reconhece-resultado-eleitoral-e-aponta-problemas-na-votacao
- O Liberal — TRE-PA estima que 200 seções podem ter prorrogado votação. https://www.oliberal.com/eleicoes/tre-pa-estima-que-200-secoes-podem-ter-prorrogado-votacao-no-para-1.1186831
- TSE — Esclarecimento sobre prorrogação da votação (25/10/2026, 18h44, atualizado às 19h02). https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Outubro/esclarecimento-sobre-prorrogacao-da-votacao
- TRE-PE — 96,7% das urnas em Pernambuco registraram encerramento antes das 19h no 2º turno (26/10/2026, atualizada em 27/10/2026). https://www.tre-pe.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Outubro/eleicoes-2026-96-7-das-urnas-em-pernambuco-registraram-encerramento-antes-das-19h-no-2o-turno
- TRE-SP — Em SP, prorrogação da votação teve apenas 2.496 votos após as 17h no 2º turno (27/10/2026). https://www.tre-sp.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Outubro/eleicoes-2026-em-sp-prorrogacao-da-votacao-teve-apenas-2-496-votos-apos-as-17h-no-2o-turno
- Diário do Pará — Pará registra 152 votos após as 17h e tem 701 seções encerradas fora do horário no segundo turno (28/10/2026). https://diariodopara.com.br/eleicoes-2026/para-registra-152-votos-apos-as-17h-e-tem-701-secoes-encerradas-fora-do-horario-no-segundo-turno/
- Diário do Nordeste — Decisão de Zanin faz TSE congelar apuração dos votos 6 minutos após abertura (25/10/2026, 17h50). https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/pontopoder/decisao-de-zanin-faz-tse-congelar-apuracao-dos-votos-6-minutos-apos-abertura-1.3801302

Medidas do governo

- Senado Federal, Consultoria de Orçamento — Nota técnica sobre a MPV 1.393/2026. https://www2.senado.leg.br/jspui/bitstream/id/962341/1/NTAOF_MPV1393-2026_Silva_2026.pdf
- TCU — TCU calcula alíquota de referência de 11,3% para novo tributo sobre consumo (28/10/2026). https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-calcula-aliquota-de-referencia-de-113-para-novo-tributo-sobre-consumo
- Jornal Contábil — Governo aumenta Bolsa Família em 15% e impacto será de R$ 5,8 bi. https://jornalcontabil.com.br/noticia/governo-aumenta-bolsa-familia-em-15-e-impacto-sera-de-r-58-bi/amp/
- Tribuna de Jundiaí — Lula antecipa Bolsa Família reajustado a quatro dias do segundo turno. https://tribunadejundiai.com.br/politica/lula-antecipa-bolsa-familia-reajustado-a-quatro-dias-do-segundo-turno/
- Gazeta do Povo — MP junto ao TCU pede suspensão do reajuste do Bolsa Família. https://www.gazetadopovo.com.br/economia/mp-junto-ao-tcu-pede-suspensao-do-reajuste-do-bolsa-familia/
- SBT News — Governo zera imposto da gasolina a 16 dias do 2º turno (09/10/2026). https://sbtnews.sbt.com.br/noticia/economia/governo-zera-imposto-da-gasolina-a-16-dias-do-2-turno
- SBT News — Governo espera até R$ 90 bi em dívidas com novo Desenrola (21/10/2026). https://sbtnews.sbt.com.br/noticia/economia/governo-espera-ate-r-90-bi-em-dividas-com-novo-desenrola
- Congresso em Foco — Prospera MEI: Lula propõe perdão de dívidas e repasses de até R$ 5 mil (13/10/2026). https://www.congressoemfoco.com.br/noticia/123198/prospera-mei-lula-propoe-perdao-de-dividas-e-repasses-de-ate-r-5-mil

- DGABC — Sancionada lei que perdoa dívida e aumenta limite de MEI (21/10/2026). https://www.dgabc.com.br/Noticia/4354024/sancionada-lei-que-perdoa-divida-e-aumenta-limite-de-mei
- Times Brasil — Lula prevê Pé-de-Meia universitário com custo de R$ 4,6 bilhões (13/10/2026). https://timesbrasil.com.br/eleicoes-2026/lula-preve-pe-de-meia-universitario-com-custo-de-r-46-bilhoes/
- DGABC — Tarifa zero: governo prevê R$ 12 bi, mas setor estima R$ 20,8 bi. https://www.dgabc.com.br/Noticia/4354042/tarifa-zero-governo-preve-rs-12-bi-mas-setor-estima-rs-20-8-bi
- Times Brasil — PEC da tarifa zero; custo pode atingir R$ 16 bilhões anuais. https://timesbrasil.com.br/brasil/lula-diz-que-enviara-pec-da-tarifa-zero-ao-congresso-nesta-quarta-21-custo-pode-atingir-r-16-bilhoes-anuais/
- Diário de Pernambuco — Senado aprova MP do Gás do Povo com impacto de R$ 5 bilhões em 2026. https://www.diariodepernambuco.com.br/economia/2026/02/11706818-senado-aprova-mp-do-gas-do-povo-com-impacto-de-rs-5-bilhoes-em-2026.html
- Poder360 — Governo Lula celebra luz mais barata para 4,1 milhões de famílias (20/02/2026). https://www.poder360.com.br/poder-energia/governo-lula-celebra-luz-mais-barata-para-41-milhoes-de-familias/
- Diário de Pernambuco — Câmara aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil (2025). https://www.diariodepernambuco.com.br/politica/2025/10/11697188-por-unanimidade-camara-aprova-isencao-do-ir-para-quem-ganha-ate-rs-5-mil.html
- Correio — Isenção do IR até R$ 5 mil em 2026. https://www.correio24horas.com.br/economia/isencao-do-ir-ate-r-5-mil-em-2026-calendario-economia-e-alerta-do-tcu-0226
- Diário do Comércio — Lula sanciona fim da taxa das blusinhas a 24 dias da eleição (10/09/2026). https://diariodocomercio.com.br/politica/lula-sanciona-taxa-blusinhas-eleicao/
- SBT News — Lula sanciona R$ 30 bi de crédito para motoristas de app. https://sbtnews.sbt.com.br/noticia/brasil/lula-sanciona-r-30-bi-de-credito-para-motoristas-de-app
- Bem Paraná — Lula lança pacote de R$ 11 bilhões contra o crime organizado. https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/lula-lanca-pacote-de-r-11-bilhoes-contra-o-crime-organizado/
- Bem Paraná — Caneta emagrecedora no SUS terá custo de R$ 15 bilhões por ano. https://www.bemparana.com.br/noticias/economia/caneta-emagrecedora-no-sus-tera-custo-de-r-15-bilhoes-por-ano/
- Bloomberg Línea — Brasil promete caneta emagrecedora no SUS, sem data de incorporação nem orçamento. https://www.bloomberglinea.com.br/negocios/brasil-promete-caneta-emagrecedora-no-sus-sem-data-de-incorporacao-nem-orcamento/
- Sindifisco-MS — Prospera MEI prevê perdão de dívidas e apoio de até R$ 5 mil, mas medidas ainda dependem de aprovação (14/10/2026). https://www.sindifisco-ms.org.br/prospera-mei-preve-perdao-de-dividas-e-apoio-de-ate-r-5-mil-mas-medidas-ainda-dependem-de-aprovacao/
- Times Brasil — Flávio pede mais duas horas de votação ao TSE em cidades de SP, PR e SC (25/10/2026). https://timesbrasil.com.br/brasil/decisao-2026-flavio-pede-mais-duas-horas-de-votacao-ao-tse-em-cidades-de-sp-pr-e-sc/
- Congresso em Foco — Lula anuncia primeiro reajuste no Bolsa Família desde março de 2023 (17/09/2026). https://www.congressoemfoco.com.br/noticia/122353/lula-anuncia-primeiro-reajuste-no-bolsa-familia-desde-marco-de-2023
- A Crítica (Estadão, via LAI) — Governo Lula preparou reajuste do Bolsa Família em um dia e usou tramitação excepcional (19/10/2026). https://acritica.net/economia/governo-lula-preparou-reajuste-do-bolsa-familia-em-um-dia-e-usou-tramitacao-excepcional/
- TRE-PE — Comparecimento à votação nas Eleições 2026 pode ser utilizado como prova de vida do INSS (setembro de 2026). https://www.tre-pe.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Setembro/comparecimento-a-votacao-nas-eleicoes-2026-pode-ser-utilizado-como-prova-de-vida-do-inss

Totais e ações

- Gazeta do Povo — Pacote eleitoreiro de Lula custa quase R$ 300 bi, aponta IFI (16/10/2026). https://www.gazetadopovo.com.br/republica/pacote-eleitoreiro-lula-custa-quase-300-bi-aponta-ifi/
- Times Brasil — Benefícios anunciados por Lula somam quase R$ 300 bilhões em 2026 (16/10/2026). https://timesbrasil.com.br/brasil/as-vesperas-do-segundo-turno-beneficios-anunciados-por-lula-somam-quase-r-300-bilhoes-em-2026/
- Times Brasil — Isonomia da eleição é testada; Gastômetro chega a R$ 354 bilhões (21/10/2026). https://timesbrasil.com.br/eleicoes-2026/isonomia-eleicao-farra-lula-maquina-publica-gastometro/
- JP1 — Pacote de bondades do governo Lula chega a R$ 405 bilhões (27/10/2026). https://sampi.net.br/piracicaba/noticias/3014510/cidade/2026/10/pacote-de-bondades-do-governo-lula-chega-a-r-405-bilhoes
- Poder360 — Pacote de bondades de Lula soma R$ 403,2 bi em ano eleitoral (título; texto não acessado). https://www.poder360.com.br/poder-economia/pacote-de-bondades-de-lula-soma-r-4032-bi-em-ano-eleitoral/
- Gazeta do Povo — Especialistas alertam que “kit-reeleição” de Lula fere lei eleitoral (20/10/2026). https://www.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2026/pacote-de-bondades-lula-lei-eleitoral-lrf/
- TSE — AIJE 0603194-42.2026.6.00.0000, petição inicial do Partido Novo, 20/10/2026 (cópia publicada pelo Poder360). https://static.poder360.com.br/uploads/2026/10/pedido-cassacao-novo-chapa-lula.pdf
- Correio Braziliense — Novo pede cassação da chapa de Lula por medidas eleitoreiras (20/10/2026). https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2026/10/amp/7524012-novo-pede-cassacao-da-chapa-de-lula-por-medidas-eleitoreiras-perto-do-pleito.html
- TSE — TSE determina esclarecimentos antes de analisar pedidos de Flávio contra Lula e Janones (10/10/2026). https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Outubro/tse-determina-esclarecimentos-antes-de-analisar-pedidos-de-flavio-contra-lula-e-janones
- Congresso em Foco — Corregedor do TSE rejeita ação de Flávio contra mensagens do gov.br (23/10/2026). https://www.congressoemfoco.com.br/noticia/123542/corregedor-do-tse-rejeita-acao-de-flavio-contra-mensagens-do-gov-br
- A Crítica — Campanhas de Lula e Flávio pedem cassação ao corregedor. https://acritica.net/eleicoes-2026/campanhas-lula-flavio-pedem-cassacao-corregedor-justica-eleitoral/
- Times Brasil — Flávio desiste de pedir anulação da eleição e mira supostos abusos de poder (26/10/2026). https://timesbrasil.com.br/brasil/flavio-desiste-de-pedir-anulacao-da-eleicao-e-mira-supostos-abusos-de-poder-de-lula/

Cadeia institucional e imparcialidade

- STF — Rcl 101.673/BA, decisão liminar do min. Cristiano Zanin, 25/10/2026 (íntegra, cópia publicada pelo Poder360). https://www.poder360.com.br/integras/leia-a-integra-da-decisao-de-zanin-que-prorroga-votacao-ate-as-19h/
- Procuradoria-Geral Eleitoral — Parecer na PetCiv 0603389-27.2026.6.00.0000, assinado em 25/10/2026, 17h01. https://static.poder360.com.br/uploads/2026/10/PGE-e-contra-horario-de-votacao-ampliado-25-out-2026.pdf
- STF — Regimento Interno, atualizado até a Emenda Regimental 58/2022 (PDF oficial), arts. 21, 277 a 287. https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF.pdf
- IDDP — A eleição foi regular? O que Flávio Bolsonaro terá de provar para anulá-la (nota com exame das petições). https://www.iddp.org.br/post/a-elei%C3%A7%C3%A3o-foi-regular-o-que-fl%C3%A1vio-bolsonaro-ter%C3%A1-de-provar-para-anul%C3%A1-la
- A Crítica — Procuradoria Eleitoral foi contra ampliar votação antes de decisão de Zanin (25/10/2026). https://acritica.net/eleicoes-2026/procuradoria-eleitoral-foi-contra-ampliar-votacao-antes-de-decisao-de-zanin/
- Agência Senado — Quem fiscaliza as eleições no Brasil (11/09/2026). https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2026/09/11/quem-fiscaliza-as-eleicoes-no-brasil
- CNN Brasil — O que faz um fiscal de partido no dia da votação (19/10/2026). https://www.cnnbrasil.com.br/eleicoes/o-que-faz-um-fiscal-de-partido-na-eleicao/

- A Crítica — PL convoca fiscais a retornar aos locais de votação após decisão de Zanin. https://acritica.net/eleicoes-2026/pl-convoca-fiscais-a-retornar-aos-locais-de-votacao-apos-decisao-de-zanin/
- ConJur — Zanin agiu dentro de sua competência ao estender eleição até 19h, dizem especialistas (26/10/2026). https://conjur.com.br/2026-out-26/zanin-agiu-dentro-de-suas-competencias-ao-estender-horario-da-votacao/
- Gazeta do Povo — Contestações legítimas apontam que eleição não acabou em 25 de outubro (26/10/2026). https://www.gazetadopovo.com.br/republica/contestacoes-legitimas-apontam-que-eleicao-nao-acabou-em-25-de-outubro/
- Exame — Oposição pede impeachment de Cristiano Zanin após votação ser prorrogada (25/10/2026). https://exame.com/brasil/oposicao-pede-impeachment-de-cristiano-zanin-apos-votacao-ser-prorrogada/
- SBT News — Os telefonemas de ministros por trás da decisão de Zanin. https://sbtnews.sbt.com.br/noticia/eleicoes/os-telefonemas-de-ministros-por-tras-da-decisao-de-zanin
- Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), texto compilado — Planalto. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
- Lei 9.504/1997, texto compilado — Planalto. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm
- Constituição Federal, texto compilado — Planalto. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
- Constituição, art. 93 — STF, A Constituição e o Supremo. https://portal.stf.jus.br/constituicao-supremo/artigo.asp?abrirArtigo=93&abrirBase=CF

Normas

- Lei 9.504/1997, arts. 41-A, 68 e 73 — TSE, Lei das Eleições compilada. https://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/lei-das-eleicoes/lei-das-eleicoes-lei-nb0-9.504-de-30-de-setembro-de-1997
- LC 64/1990, art. 22 — TSE, legislação compilada. https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/lei/complementar/lei-complementar-no-64-de-18-de-maio-de-1990
- Constituição, arts. 14 e 60 — USP, Guia de legislação dos direitos políticos. https://sites.usp.br/guiacseb/cidadania/direitos-civis-e-politicos/legislacao-direitos-politicos
- Lei 9.504/1997, art. 66 — Câmara dos Deputados, Lei 10.408/2002, norma atualizada. https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2002/lei-10408-10-janeiro-2002-433221-normaatualizada-pl.pdf
- Código Eleitoral (Lei 4.737/1965), texto compilado, arts. 144, 153, 219 a 224 e 237 — Planalto. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4737compilado.htm
- Código Eleitoral, arts. 144, 153, 219, 221, 224 — TSE, Código Eleitoral anotado. https://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/codigo-eleitoral-1/codigo-eleitoral-lei-nb0-4.737-de-15-de-julho-de-1965
- Código Eleitoral, arts. 222, 224, § 3º, e 237, e ADI 5525 — ver Fontes da 1ª edição.
- TSE — AgR-PetCiv 0601034-78.2025.6.00.0000/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/4/2026, inteiro teor (cópia publicada pelo Poder360). https://static.poder360.com.br/uploads/2026/10/0601034-78.2025.6.00.0000_inteiroTeor-1.pdf
- STF — Tema 339 da repercussão geral, AI 791.292 QO-RG (fundamentação das decisões, art. 93, IX).
- Constituição, art. 81; CPC, arts. 996, 1.021 e 1.070; Regimento Interno do STF, art. 317 — textos já listados.

Histórico de versões

Versão 8.9 — 31 de outubro de 2026. Ajustes após revisão externa da v8.8: corrigido o prazo da P1 na seção operacional (o agravo interno corre em dias desde a decisão, e não

até a diplomação, que é o marco da P2; a Lei de Acesso à Informação não alimenta a via da P1 em nenhum cenário de tempo, e a P1 depende de documentos já existentes); registrado o terceiro universo nacional de seções (499.248) e acrescentado à pergunta ao TSE; atribuídos os percentuais do 1º turno e os totais do Gastômetro às fontes de que vêm; corrigida a conta do Pix MEI (cobre no máximo 1 milhão de beneficiários em quatro anos); a implicação 2 passa a "candidatura potencialmente beneficiada", como a VII.3.

Versão 8.8 — 31 de outubro de 2026. Decisões do autor: fundidos na P1 o parágrafo do art. 219 e o da ponte entre o vício e a consequência, sem mudança de conteúdo; mantida na conclusão a formulação da P1 com o seu grau de prova ("pode configurar vício estrutural da regra, ainda a demonstrar"); a frase final passa a "as regras são juridicamente válidas e aplicadas igualmente a todos".

Versão 8.7 — 31 de outubro de 2026. Revisão interna integral da v8.6: o escopo deixa de dizer que nenhuma hipótese depende das outras (a P3 é instrumental); o exame das medidas é dado como pedido na AIJE e não feito no mérito; declarada a inferência extraída da sequência de datas; as perguntas sobre o § 10 passam a distinguir o reajuste (exceção) do Desenrola e do perdão aos MEIs (se crédito e remissão são distribuição gratuita), em coerência com a classificação por natureza; os números estaduais do TSE passam a ser descritos como votos das seções abertas depois das 17h10, inclusive o da Bahia; a falta de motivação do alcance nacional passa a ser dita "no texto da liminar", ressalvada a remissão aos autos; a via da P2 inclui a representação do art. 73, § 12, na implicação 2; a avaliação da OEA alinhada em todo o texto ("não registrou dúvidas"); data de corte uniformizada em 31/10; data da petição do Novo uniformizada; nota de versão atualizada com os documentos conferidos e as pendências novas.

Versão 8.6 — 31 de outubro de 2026. Ajustes após revisão externa das Partes VII e VIII, conferida contra o texto e as transcrições legais: precisadas, em VII.1, a auditoria (sigilo do voto e conferência técnica), a avaliação da OEA e a ausência de reconciliação localizada; em VII.2, a exceção do § 10 limitada às medidas de distribuição gratuita, a comparação com 2022 declarada pendente e a separação entre as provas da contagem e as da cadeia; em VII.3, o alcance do elo simétrico e a base do argumento da P2; na conclusão, os fundamentos da P2 (Constituição, art. 14, § 9º; Lei 9.504/1997, art. 73 e § 10; LC 64/1990, art. 22) recolocados com as transcrições literais, a síntese das três hipóteses por fundamento, prova e consequência, e o quadro de perguntas detalhado.

Versão 8.5 — 31 de outubro de 2026. Ajustes após revisão de edição externa da v8.4 (jurídico, método e redação), conferida contra os textos legais: art. 41-A corrigido (dispensa o pedido explícito de voto, § 1º); cassação pelo art. 73, § 5º, tratada como sanção sujeita à ponderação, e não consequência automática; identificada a representação do art. 73, § 12, até a diplomação; refutação da P2 desdobrada por via, com os requisitos completos da exceção do § 10 e o precedente AgR-PetCiv 0601034-78.2025; enfrentado o art. 219 do Código Eleitoral na P1 e acrescentada a refutação correspondente; o referendo posterior deixa de ser tratado como vício; identificado o agravo interno na Rcl (CPC, arts. 996, 1.021 e 1.070) e retirado o art. 223 como via; precisada a ADI 5525 (§§ 3º e 4º) e acrescentada a Constituição, art. 81; citado o Tema 339 do STF; corrigida a frase sobre auditoria e sigilo; a figura do eleitor das 17h15 identificada como ilustrativa; ajustes de método (inferência declarada, documentação de ato e de execução, ausência de localização) e de glossário.

Versão 8.4 — 31 de outubro de 2026. Por decisão do autor, acrescentada à Nota de método a cronologia de referência entre a elaboração do texto e a leitura da petição da AIJE do Partido Novo, com a diferença de conteúdo entre as duas peças.

Versão 8.3 — 31 de outubro de 2026. Conferência da petição inicial integral da AIJE 0603194-42.2026, trazida pelo autor (58 páginas): corrigida a afirmação das versões 8.1 e 8.2 de que a petição não invoca o art. 73; ela o invoca, no tópico 6.4, como parâmetro de valoração do abuso, e declara não formular pedido autônomo de conduta vedada; registrado que o perdão de dívidas dos MEIs está fora das 35 medidas da causa de pedir; registrados os pedidos (cassação e inelegibilidade, art. 22, XIV) e as requisições de documentos (art. 22, VI e VIII); a petição é datada de 19/10 e foi protocolada em 20/10, às 9h29, o que desfaz a correção de data feita na v8.2. Conferida no original a nota do TRE-SP de 27/10: os 2.496 votos são das seções abertas depois das 17h10, e não todos os votos depois das 17h; acrescentado o recorte do TSE por estado e registrada a repetição de Roraima na lista dos estados sem voto depois das 18h. Da matéria do Diário do Pará: a execução pelo TRE-PA "seguindo orientação do TSE" e a explicação do presidente do TSE para a suspensão do recebimento dos boletins de urna.

Versão 8.2 — 31 de outubro de 2026. Ajustes após segunda revisão jurídica externa, da v8.1, conferida contra o texto e as fontes: a execução diferente entre estados passa a respostas operacionais distintas, cuja uniformidade e conformidade com o comando ainda precisam ser verificadas (resumo, P1, elo 4 e conclusão); enfrentada a defesa da fundamentação por remissão à petição e ao doc. 8, com a insuficiência da fundamentação tratada como aparente até a leitura dos autos; separados o alcance da AIJE do Novo (abuso de poder, LC 64/1990, art. 22) e o enquadramento individual no art. 73, que exige via própria; explicitadas as duas leituras possíveis da decomposição da IFI, nenhuma das quais fecha com o publicado; a suspensão da totalização às 17h06 passa a ter pergunta própria sobre autoridade e fundamento, por anteceder em 43 minutos o ofício-circular; a arguição de suspeição pela campanha de Flávio passa a questão processual a verificar; a implicação 4 adota a auditoria possível, independente e reproduzível; a conclusão passa a respeitar o grau de prova de cada hipótese ("pode configurar vício estrutural da regra, ainda a demonstrar"). Acrescentados os dados do TRE-SP (2.496 votos depois das 17h; ordem descrita como extensão "em seções ainda abertas") e o recorte do TSE para o Pará (152 votos; 701 seções). Corrigida a data da AIJE do Novo no quadro de posições (petição de 20/10, e não 19/10).

Versão 8.1 — 31 de outubro de 2026. Decisões do autor: ajustada a frase final (a conta conferida por quem a lei legitima e, nos limites da lei, pela sociedade); mantido o enunciado da P2 como objeto de exame; acrescentada à conclusão a frase-eixo sobre o padrão de validade da eleição. Localizada a petição inicial da AIJE do Partido Novo (0603194-42.2026, de 20/10/2026), que se funda na Constituição, art. 14, § 9º, e na LC 64/1990, art. 22, e não invoca, no trecho examinado, o art. 73 da Lei 9.504/1997.

Versão 8 — 31 de outubro de 2026. Ajustes após revisão jurídica externa da v6.1, conferida contra o texto: o art. 105 da Lei 9.504/1997 passa a argumento de princípio; enfrentada a objeção de que as 19h se tornaram hora judicialmente designada; declarada a ponte, ainda não demonstrada, entre o vício da regra e a nulidade do pleito; distinguidos alcance formal, alcance efetivo e uniformidade da execução; o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral passa a ser situado no processo do TSE, sem anterioridade comprovada em relação à liminar; a P2 é enunciada como objeto de exame; o § 10 passa a ser aplicado por tipo de medida, e o Pix MEI sai da distribuição gratuita; a via da AIJE passa a "disponível", não "pronta"; o TCU é separado da jurisdição eleitoral no elo 9; separada a nulidade da decisão (art. 93, IX) da nulidade do pleito; a refutação da P1 desdobrada em duas; a conclusão delimita a execução desigual aos estados documentados; os dispositivos do Regimento Interno do STF passam a provisórios até conferência da redação vigente.

Versão 7 — 31 de outubro de 2026. Conferidos nos textos compilados do Planalto a Lei 9.504/1997, o CPC e a Constituição: todas as transcrições coincidem, com um ajuste de grafia no art. 68, § 1º ("Presidente da Mesa Receptora"); retiradas as ressalvas de conferência apenas externa; acrescentado, na P3, que a campanha de Flávio não era parte na Rcl 101.673 e só poderia arguir a suspeição se ingressasse no processo como interessada (CPC, art. 990).

Versão 6.1 — 31 de outubro de 2026. Revisão própria da v6: a nota do TRE-PE deixa de ser lida como terceira versão do horário da assinatura ("expedida" é envio, compatível com a assinatura às 16h57 e o registro às 17h01), e o parágrafo foi desdobrado; uniformizada a grafia da citação do art. 223, § 3º, com a regra declarada na nota de versão; registrada, no elo 4, a afirmação do TRE-PE de que a determinação foi plenamente atendida nas seções abertas, que pesa contra a tese de execução desigual naquele estado.

Versão 6 — 31 de outubro de 2026. Conferência do Código Eleitoral no texto compilado do Planalto: corrigida a citação do art. 220, III ("dia, hora, ou local diferentes do designado", e não "diferente"), pendência herdada da 1ª edição; transcrito o art. 223, § 3º, sobre o prazo da arguição de nulidade de ordem constitucional; conferidas a nota do TSE das 18h44 e a nota do TRE-PE, esta com a afirmação oficial de que a decisão foi expedida depois das 17h e de que o ofício chegou após o encerramento das seções.

Versão 5.1 — 31 de outubro de 2026. Revisão própria da v5: precisado que o despacho do presidente do TSE pedindo informações foi no pedido da Bahia, e que não se localizou despacho nos pedidos de Flávio; "22 municípios" passa a "ao menos 22"; atribuídos ao IDDP o despacho de esclarecimento e o ofício das 17h49, conhecidos por descrição; registrada a divergência entre 16h57 e 17h03 para a liminar; "três parágrafos" passa a "duas páginas"; recolocado na subseção da isonomia o parágrafo sobre o elo 9; ajustadas as frases sobre a contagem, que tratavam como divergentes registros do próprio TSE que fecham entre si; a lacuna da cadeia passa de cinco a quatro elos com fonte primária conferida; corrigida a nota de método, que dizia não haver achado externo sem conferência literal; acrescentada às fontes a notícia original do TSE.

Versão 5 — 31 de outubro de 2026. Conferência de documentos primários trazidos pelo autor: transcritas a fundamentação e o dispositivo da liminar, com a constatação de que o alcance nacional não é motivado; corrigido o horário do parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral (assinado, e não recebido, às 17h01) e acrescentados o seu número de processo e a determinação do TRE-BA; reconstituída a sequência dos pedidos ao TSE e ao STF, resolvido o conflito das 15h42 (houve pedidos das duas campanhas nesse minuto) e registrado que o alcance nacional foi pedido pela coligação de Lula às 16h22, o que retira o uso da frase de que o relator foi além do pedido; registrado o despacho do presidente do TSE pedindo informações; transcritos os arts. 21, §§ 5º e 7º, 278, 279 e 285 do Regimento Interno do STF; retirada a suposta falta de decomposição de 3.900 votos, que a notícia original do TSE explica; acrescentados o Ofício-Circular 354/2026, a alegação não comprovada sobre a sala-cofre e a posição do IDDP.

Versão 4 — 30 de outubro de 2026. Primeira rodada de pesquisa: acrescentado à cadeia da P3 o elo "Quem fiscalizou", com a distinção entre mesário e fiscal e as quatro camadas de fiscalização; registrado o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral contra a prorrogação (P1 e P3); na P2, documentados o anúncio do reajuste do Bolsa Família pelo presidente, em cerimônia no Planalto, e a tramitação dos seus documentos em um dia, sob sigilo, com juntada posterior; registrado que o uso do comparecimento como prova de vida no INSS é informação verdadeira, ficando em questão apenas o canal e o momento do aviso.

Versão 3 — 30 de outubro de 2026. Decisões do autor e segunda revisão externa, conferida contra as fontes: adotada a hierarquia entre as hipóteses (P1 principal, P2 autônoma, P3 instrumental), com quadro que separa o que cada uma classifica; a P3 passa de "a confiança na contagem" a "a integridade da cadeia institucional do pleito", examinada elo por elo em três dimensões (imparcialidade e isonomia, fundamentação e publicidade, execução e registro), com a contagem como um dos elos; âncoras corrigidas (Constituição, art. 14, § 9º, passa à P2; arts. 37 e 93, IX, à P3); afastado o impedimento automático do relator pela letra do CPC, art. 144, I, e registrado o prazo regimental da suspeição; separados a liminar, as comunicações noticiadas e o esclarecimento escrito; enfrentado o argumento da competência; registradas a desistência da campanha de Flávio de pedir a anulação e as AIJEs em curso; transcritos os arts. 144 e 153 do Código Eleitoral e 73, § 5º, e 68, § 1º, da Lei 9.504/1997.

Versão 2 — 30 de outubro de 2026. Ajustes após revisão externa livre, conferida contra o texto: na hipótese 1, declarados como pendentes a legitimidade, o cabimento e o prazo de cada via, e o art. 220, III, situado como reforço; na hipótese 2, distinguidos conduta vedada e abuso de poder, classificadas as medidas por natureza jurídica, concentrado o argumento em três medidas, aberta a seção sobre o nexo com a candidatura, acrescentadas as ressalvas do art. 224, § 3º, e a via do art. 73, § 5º, e documentada a simetria com 2022; na hipótese 3, "não auditadas" passa a "sem reconciliação pública localizada", separados direito de fiscalizar, transparência e prova de impedimento, precisada a condição da nulidade e descrita a auditoria em quatro níveis; "preenche os elementos" passa a "reúne os elementos".

Versão 1 — 30 de outubro de 2026. Decisões do autor sobre a v0: título passa a "Três hipóteses para a nulidade do 2º turno", e cada hipótese é apresentada como hipótese de nulidade, com a sua via; a hipótese 2 passa de "estelionato eleitoral" a "o uso da máquina pública"; a hipótese 3 passa de "a matemática não fecha" a "a confiança na contagem", centrada na auditoria de todas as fontes que divulgaram resultados; acrescentados a promessa aos MEIs (até R$ 5 mil por beneficiário e perdão das dívidas), a via do art. 224, § 3º, para a hipótese 2 e a dos arts. 66 da Lei 9.504/1997 e 221 e 222 do Código Eleitoral para a hipótese 3.

Versão 0 — 30 de outubro de 2026. Primeira versão da 2ª edição. Retoma em síntese a hipótese constitucional da 1ª edição (v12, 29/10/2026) e desenvolve a hipótese do uso da máquina pública e a hipótese da contagem. Correções materiais do percurso registradas na Nota de método.